공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2020 - 061호 2020. 3. 23.

사 건 번 호 2016유통3822

사 건 명 ㈜비지에프리테일의 대규모유통업법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 비지에프리테일
서울 강남구 테헤란로 405 BGF사옥
대표이사 박◇◇

피심인 대리인 법무법인(유) 율촌
변호사 박◆◆, 최◆◆, 김◆◆

심의종결일 2020. 2. 5.

주 문

1. 피심인 주식회사 비지에프리테일은 판매촉진행사를 실시함에 있어 행사 시작 전에 판매촉진행사의 명칭·성격 및 기간, 판매촉진비용 분담 비율 또는 액수 등 약정 사항을 양 당사자가 서명 또는 기명날인한 서면으로 교부하지 아니하고 납품업자에게 판매촉진비용을 부담시키는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 비지에프리테일은 판매촉진행사를 실시하면서 판매촉진행사에 소요되는 비용의 100분의 50을 초과하여 납품업자에게 부담을 전가하는 행위를 다시

하여서는 아니 된다.

3. 피심인 주식회사 비지에프리테일은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1.항 내지 2항의 위반행위를 함으로써 '대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재의 문안대로 피심인이 관리하는 납품업자 전용사이트에 공지함과 동시에 피심인과 거래하는 모든 납품업자에게 전자메일로 통지하고, 그 결과를 위원회에 보고하여야 한다. 다만, 공지 관련 게재 기간, 위치 및 글자 크기 등에 대하여는 사전에 공정거래위원회와 협의하여야 한다.

4. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 1,674,000,000 원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명기된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 및 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 비지에프리테일[1]은 소비자가 사용하는 상품을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 상품 소매업을 영위하는 자로서, 직전 사업연도의 소매업종 매출액이 1,000억 원 이상이므로 '대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률(이하

1) 피심인 주식회사 비지에프리테일(이하 회사명을 지칭함에 있어 '주식회사'는 생략한다)은 舊 비지에프리테일로부터 2017. 11. 1.자로 이 사건 법위반 행위와 관련된 편의점 연쇄화 사업부문을 인적 분할받아 신설된 회사이다. 참고로 舊 비지에프리테일은 편의점 연쇄화 사업부문을 분할하여 신설법인을 설립하고 법인명을 비지에프리테일로 하고, 존속법인명을 비지에프로 변경하였으며, 존속법인 비지에프는 지주회사로서 투자사업만 영위하고 있다.

'법'이라 한다)' 제2조 제1호에서 규정한 대규모유통업자에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황[2)]

(해당년도말 기준, 단위 : 억 원)

연도별	자산총계	자본총계	부채총계	매출총액	당기순이익	설립일	상시 종업원수
2015	14,602	7,124	7,477	42,576	1,511	2017. 11. 1.	1,944
2016	17,075	8,476	8,599	33,031	975		
2017	12,310	3,611	8,698	9,386	247		
2018	14,358	4,943	9,415	57,742	1,541		

<자료 출처 : 피심인 제출자료 및 금융감독원 전자공시시스템>

나. 편의점의 시장구조 및 실태

1) 편의점 시장의 특성

3 편의점(CVS, Convenience Store)은 체인사업자가 직영하거나 체인사업자와 가맹계약(주로 프랜차이즈 계약)을 체결한 사업자에 의해 운영되는 20~50평 규모의 소매업체로서, 구매의 편리성, 물류공급의 용이성 등을 위해 사무실 지역, 상가, 유흥가, 주택가 등 사람의 통행이 잦은 지역에 위치하면서 슈퍼마켓 등 업태에 비하여 24시간 연중무휴 영업, 각종 생활서비스 제공 등의 차별화된 편의를 제공하고 있다.

4 최근에는 식품류뿐만 아니라 비식품류도 취급하면서 상품의 구색을 다양화하고 있으며, 택배 서비스, 티켓판매, 공공요금 수납대행, 현금 자동인출기 설치, 팩스 송수신, 전자상거래 물류거점 등 각종 서비스 기능을 강화하고 24시간 연중무휴 영업 등을 통하여 고객을 유인하고 있다.

2) <표 1>의 일반현황 자료에서 2015년과 2016년의 재무현황은 분할 전의 비지에프리테일의 것이고, 2017년의 재무현황은 분할 신설된 이후인 2017. 11. 1.부터 2017. 12. 31.까지에 대한 것이다.

5 대부분 프랜차이즈 형태로 운영되는 편의점은 다수의 점포를 운영해야 수익을 낼 수 있기 때문에 브랜드 인지도가 높을수록 점포를 개설하기가 쉬우며, 물류센터 운영, 점포 운영 시스템 구축 등이 필수적으로 선행되어야 하기 때문에 소규모 자본으로는 시장진입이 어렵다.

2) 국내 편의점 시장 규모 및 현황

6 국내 편의점 시장은 프랜차이즈 시스템 도입, 창업수요의 증가, 점포개발 시스템의 발전, 단독세대의 증가, 도시락 등 간편식 시장의 성장, 근거리 쇼핑과 소량구매를 선호하는 소비성향의 변화 등으로 2008년 이후 매년 10% 이상의 매출 증가율을 보이고 있으며, 2018년 국내 편의점 시장규모는 아래 <표 2>와 같이 전년 대비 9.8% 증가한 24조 4,065억원으로 추정된다.

<표 2> 최근 5년간 국내 편의점 시장규모 추이

(단위 : 백만원)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
편의점 판매액	12,743,732	16,455,791 (29.1%↑)	19,481,461 (18.3%↑)	22,237,893 (14.1%↑)	24,406,536 (9.8%↑)

<자료출처 : KISLINE 'Industry report - 편의점 산업- 참조'>

7 편의점 사업은 신규 매장의 지속적인 개점과 함께 1인 가구 맞춤형 상품의 확대, 다양한 PB[3] 상품 출시, 물품 보관 및 O2O[4] 쇼핑, 카셰어링 등 생활편의 서비스 확대, 푸레쉬푸드(FF)와 조리식품 등 HMR(Home Meal Replacement, 간편 가정식) 식품 등으로 인해 성장세를 지속할 것으로 전망된다.

3) 국내 편의점 시장 경쟁현황

8 2016년 결산기준 국내 편의점 시장은 다음의 <표 3>과 같이 상위 3사(GS리테일, 피심인, 롯데)가 전체 매출의 약 80%를 차지하는 과점시장이다. 그러나 다양한 유통

3) Private Brand, 유통업체가 제조업체에 제품생산을 위탁하여 유통업체 브랜드로 내놓는 상품을 말한다.
4) 온라인(online)과 오프라인(offline)이 결합하는 현상을 말한다.

매체를 보유하고 있는 홈플러스(365PLUS)와 신세계(위드미)가 2011년, 2013년 진입한 이후 본격적으로 가맹점 모집에 나서고 있어 업계 내 경쟁이 심화되고 있는 실정이다.

9 한국체인스토어협회에 따르면 편의점 점포수는 아래 <표 3>과 같이 피심인의 CU가 10,857개, GS25가 10,744개 세븐일레븐이 8,309개로 파악되고 있으며, 신세계가 위드미 인수 이후 1,765개로 점포수를 확대하였고 홈플러스도 365PLUS로 편의점 출점을 확대하고 있다.

<표 3> 2016년 국내편의점 시장 점유율

(단위 : 백만원, %, 개)

업체명	브랜드명	매출액	점유율	점포수
㈜지에스리테일	GS25	7,186,237	36.7	10,744
피심인	CU	4,941,266	25.3	10,857
㈜코리아세븐	세븐일레븐	3,522,760	18.0	8,309
한국미니스톱㈜	미니스톱	1,172,172	6.0	2,362
㈜이마트위드미	위드미	378,419	1.9	1,765
코레일유통	스토리웨이	270,541	1.4	321
바이더웨이	바이더웨이	181,432	0.9	247
홈플러스㈜	365플러스	135,140	0.7	401
씨스페이스	씨스페이스	48,717	0.2	124
기타	-	1,721,716	8.8	-
합계		19,558,400	-	-

<자료출처 : KISLINE 'Industry report - 편의점 산업- 참조'>

10 참고로, 피심인은 2018년 기준 총 13,169개 점포 중 직영점으로 129개, 가맹점으로 13,040개를 운영하고 있으며, 그 현황은 아래의 <표 4>와 같다.

<표 4> 피심인의 점포 운영방식

(단위 : 개, 백만원)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
점포수	직영점	424	97	111	131	129
	가맹점	7,984	9,312	10,746	12,372	13,040
	합계	8,408	9,409	10,857	12,503	13,169
매출액		3,303,137	4,257,634	4,941,266	5,582,671	5,774,158

< 자료출처 : 피심인 제출자료 >

다. 이 사건 N+1등의 가격할인 판매촉진행사 관련

1) 판매촉진행사 개요

11 피심인은 매출증대, 재고소진, 신상품 조기 정착 등 다양한 목적을 달성하기 위하여 매월 판매촉진행사(이하 '판촉행사'라 한다)를 시행하고 있다.

12 판촉행사의 방식은 'N+1(1+1, 2+1 등)', '사은품 증정' 또는 '판매가격 할인'이 있으며[5], 판촉행사 기간은 통상적으로 매월 1일부터 말일까지로 하고, 행사 목적 또는 행사 주제에 맞는 상품을 선정하고 해당 상품을 납품하는 납품업자가 행사 참여에 동의하는 경우 판촉행사 약정을 체결한 후 행사를 진행한다.

13 이와 같이 행사 목적 또는 주제를 정하고 그에 맞는 상품들을 선정하여 여러 납품업자들의 상품들을 통합하여 판촉행사를 한다는 의미로 피심인은 내부적으로 매월 시행하는 판촉행사에 대하여 '통합행사'라는 용어를 사용하고 있다.

14 한편, 피심인이 내부적으로 작성한 '통합행사 업무매뉴얼(심사보고서 소갑 제1호증[6])'에 따르면, 매월 시행하는 '통합행사'는 피심인의 상품본부 소속 MD[7]기획팀이 기획하고 MD팀[8]의 각 카테고리별 담당 MD들이 자신이 담당하고 있는 납품업자들과 협의하여 시행한다.

15 피심인의 업무매뉴얼을 토대로 통합행사 시행 과정을 정리하면 다음 <표 5> 기재내용과 같으며, 피심인이 실시하는 통합행사 시행안(예시 : 2016년 6월)의 기본적인 내용은 다음 <그림 1>에서 보는 바와 같다.

---

5) 판촉행사 방식별 행사 세부내용은 아래와 같다.

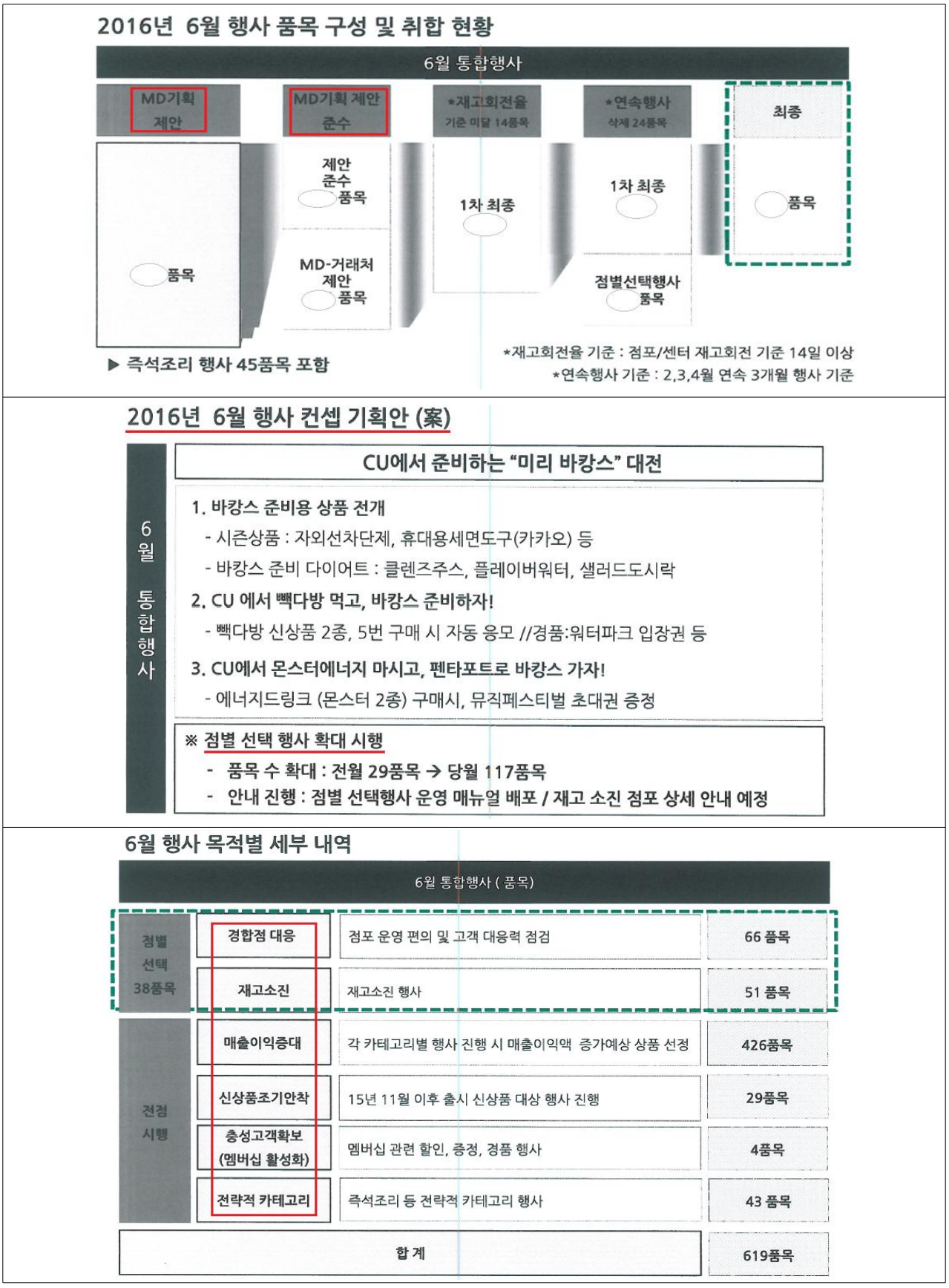
N+1	특정 상품을 N개 구매하는 소비자에게 해당 상품 1개를 무상으로 제공
사은품 증정	특정 상품을 구매하는 소비자에게 해당 상품이 아닌 다른 상품을 사은품으로 제공
가격할인	행사대상 상품의 가격을 일정액 또는 판매가격의 일정률만큼 할인하여 소비자에게 판매

6) 이하 '심사보고서 소갑 제ㅇ호증'은 '소갑 제ㅇ호증'으로 기재한다.
7) MerchanDiser 약자로 유통업에서 상품화 계획, 상품 구입·진열·판매 등을 담당하는 전문인을 말한다.
8) 음용식품팀, 스낵식품팀, 가정식품팀, 생활용품팀이 있다.

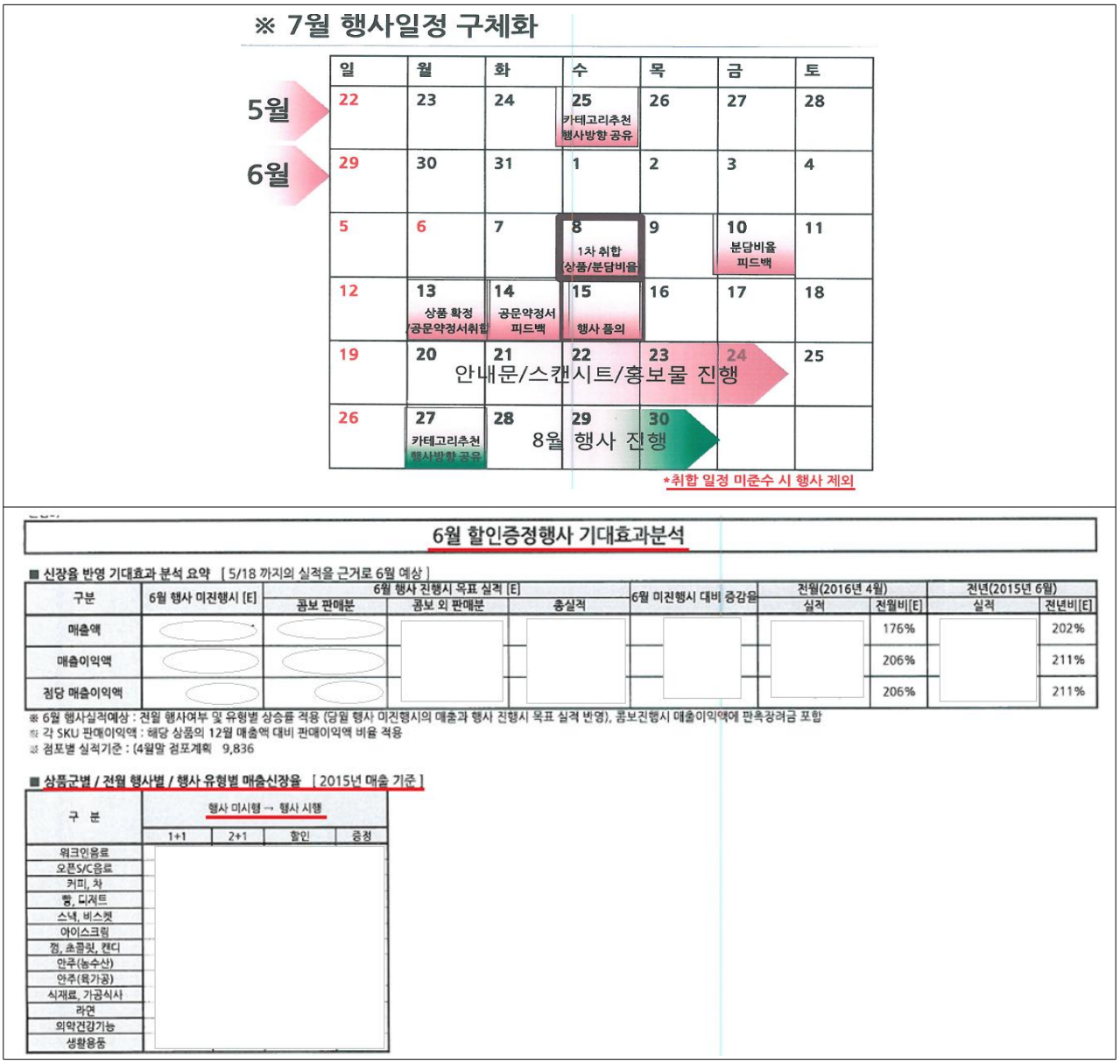
<표 5> 피심인의 판촉행사(소위 '통합행사') 시행 과정(소갑 제1호증 정리)

순서	시기	담당부서	수행 업무
1	60일 전	MD기획팀	- 월별 통합행사 전략 수립 - 행사목적별 추천 상품 선정
2	40일 전	MD팀	- MD기획팀에서 수립한 행사전략 및 추천 상품을 바탕으로 행사상품 및 세부 방법 선정 - 행사상품별 세부 목표 수립 - 납품업자에게 행사 공문 요청·수령
3	35일 전	MD기획팀	- 행사 적정성 검토 후 행사상품 1차 선정
4	28일 전	MD팀	- 행사 약정서 초안 작성
5	23일 전	법무팀	- 행사 약정서의 법적 타당성 검토
6		MD기획팀	- 행사 최종 선정
7	20일 전	MD기획팀	- 통합행사 품의진행
8	15일 전	MD팀	- 행사 약정서 체결
		디자인팀	- 홍보물 제작
		SCM팀	- 행사상품 센터 재고 적정화
9	7일 전	디자인팀	- 점포에 홍보물 입고
		MD기획팀	- 점포 안내(행사내역, 스캔시트)
10	행사 시행	점포 운영자	- 해당 월의 행사대상 상품을 행사계획에 따라 판매함으로써 판촉행사 시행
11	10일 후	MD기획팀	- 행사 효과성 분석
		MD팀	- 행사 정산 품의 진행
		SCM팀/ 트렌드분석팀	- 행사결과 분석
12	행사 다음 달	MD팀	- 행사결과 납품업자가 부담해야 할 금액 통지, 상품대금 정산시 납품업자 부담액 공제

<그림 1> (예시)16년 통합행사 6월 시행안(案)[9]



9) 소갑 제7호증의 첨부자료 중 '16년 통합행사 6월 시행안(案), 기대효과'로 세부내용은 별지 2 참조.



※ 7월 행사일정 구체화

	일	월	화	수	목	금	토
5월	22	23	24	25 카테고리추천 행사방향 공유	26	27	28
6월	29	30	31	1	2	3	4
	5	6	7	8 1차 취합 (상품/분담비율)	9	10 분담비율 피드백	11
	12	13 상품 확정 (공문약정서취합)	14 공문약정서 피드백	15 행사 품의	16	17	18
	19	20 안내문/스캔시트/홍보물 진행	21	22	23	24	25
	26	27 카테고리추천 행사방향 공유	28 8월 행사 진행	29	30		

*취합 일정 미준수 시 행사 제외

6월 할인증정행사 기대효과분석

■ 신장율 반영 기대효과 분석 요약 [5/18 까지의 실적을 근거로 6월 예상]

구분	6월 행사 미진행시 [E]	6월 행사 진행시 목표 실적 [E]			6월 미진행시 대비 증감율	전월(2016년 4월)		전년(2015년 6월)	
		콤보 판매분	콤보 외 판매분	총실적		실적	전월비[E]	실적	전년비[E]
매출액							176%		202%
매출이익액							206%		211%
점당 매출이익액							206%		211%

※ 6월 행사실적예상 : 전월 행사여부 및 유형별 상승률 적용 (당월 행사 미진행시의 매출과 행사 진행시 목표 실적 반영), 콤보진행시 매출이익액에 판촉장려금 포함
※ 각 SKU 판매이익액 : 해당 상품의 12월 매출액 대비 판매이익액 비율 적용
※ 점포별 실적기준 : (4월말 점포계획 9,836

■ 상품군별 / 전월 행사별 / 행사 유형별 매출신장율 [2015년 매출 기준]

구 분	행사 미시행 → 행사 시행			
	1+1	2+1	할인	증정
워크인음료				
오픈S/C음료				
커피, 차				
빵, 디저트				
스낵, 비스켓				
아이스크림				
껌, 초콜릿, 캔디				
안주(농수산)				
안주(육가공)				
식재료, 가공식사				
라면				
의약건강기능				
생활용품				

2) 피심인의 판촉행사 시행 현황

16 피심인은 2014년 1월부터 2016년 10월까지의 기간 동안 매월 판촉행사(통합행사)를 시행하였으며, 그 현황은 아래의 <표 6>기재와 같다.

<표 6> 판촉행사 참여 납품업자 및 판촉행사 약정 현황

구분	2014년	2015년	2016년	합계
관련 납품업자 수	137	141	149	427
판촉행사 약정 건 수	1,012	986	998	2,996

< 자료출처 : 피심인 제출자료 정리 >

3) 판촉행사 약정서 상 판촉비용의 부담 방식

17 피심인은 판촉행사를 시행하기 전에 행사에 참여하고자 하는 납품업자들과 판촉행사의 명칭·품목·성격(방법)·기간, 행사에 따른 예상이익 및 비용, 비용분담 조건 등에 관하여 '판촉·마케팅 행사에 관한 세부약정(이하 '판촉행사 약정서'라고 한다)'을 체결하며, 그 약정서 내용은 아래의 <그림 2>와 같다.

<그림 2> (예시)판촉행사 약정서(소갑 제2호증 발췌)

제2조 (판촉행사의 세부내역)

구 분	내 용	비 고
행사명칭	웅진식품 12월 매출활성화 및 도입율 증대 행사	
행사품목	웅진)오곡누룽지P500ml, 웅진)지중해오렌지240ml, 웅진)지중해포도240ml 2+1	
행사성격	2+1 증정	
행사기간	2015/12/01 ~ 2015/12/31	
판촉행사 예상비용	총비용: 원	
판촉비용 사용내역	1. 행사비용 : ( ) 2. 홍보비용 : (원) ★ 행사비용세부내역 : 원매가인하 및 판촉비 ★ 홍보비용세부내역 : 홍보물	
예상이익	1.예상이익 : "회사" 원 / "협력사" 원	예상 이익 산출 불가
비용분담	1.분담금액: "회사" 원/ "협력사" 원 2.분담비율("회사" : "협력사") 67.36 : 32.64	회사 : 행사매가지원분 (원), 홍보비 (원) 협력사 : 행사비용지원분 (원), 홍보비(0원)
"협력사"의 분담비용 처리방법	증정발생 수량에 대한 매입대금 공제	

특약) 제2조의 예상이익은 "회사"와 "협력사"가 행사의 완전한 성공을 가정하여 현재의 점포수와 일반시장 환경, 고객의 동향, 달성목표, 원가/매가 등을 기초로 예측한 금액으로서 행사 후 실적과는 다를 수 있고, 이것이 어느 일방의 상대방에 대한 책임을 묻거나, 제2조의 비용분담조건의 변경을 청구할 수 있는 것은 아님을 당사자는 확인 및 확약합니다.

서울시 강남구 삼성동 141-32 (테헤란로405)

18 피심인의 판촉행사 약정서 상 판촉비용은 ①행사매가지원분, ②행사원가(행사비용)지원분, ③홍보비로 구성되며, 각 비용 항목들이 의미하는 바는 다음과 같다.

19 ①행사매가지원분은 행사상품(+1 상품, 증정상품, 가격할인 상품)을 소비자에게 무료 또는 할인 증정하면서 발생하는 피심인의 판매가격 인하분을 뜻하며, 피심인은 이를 자신이 부담하는 판촉비용으로 약정서에 기술하고 있다.

20 ②행사원가지원분은 납품업자가 피심인에게 행사상품을 공급하면서 납품가격이 인하되거나 납품대금을 지급받지 않음에 따라 납품업자가 부담하는 손실분을 의미하며, 납품업자가 이를 부담하는 것으로 약정서에 기술하고 있다.

21 ③홍보비는 피심인이 판촉행사를 홍보하기 위하여 사용되는 비용이며, 각 점포에서 판촉행사 상품을 진열하면서 진열대에 행사내용을 표시하기 위한 쇼카드[10](아래 <그림 3> 참조)를 제작하는 데 드는 비용과 판촉행사를 광고하는 데 사용되는 비용 등이 있으며, 피심인이 이를 부담하는 것으로 약정서에 기술하고 있다.

<그림 3> 쇼카드 샘플

< 자료출처 : 피심인 제출자료 >

22 이를 종합하면, 피심인은 판촉행사를 실시하는 데 소요되는 ①행사매가지원분과 ③홍보비를 자신이 부담하고, 납품업자는 ②행사원가지원분을 부담하는 것으로 판촉행사 약정서에 예상비용 및 분담비율을 기재하고 있으며, 이에 대해서는 다음 <그림 4> 에서 보는바와 같이 피심인 직원인 음용식품팀장의 확인서(소갑 제3호증) 를 통해 확인할 수 있다.[11]

10) 상품의 판매촉진의 역할을 하는 설명표를 말한다.
11) 그러나, 이 경우 피심인이 부담하는 판촉비용은 행사매가지원분(피심인의 판매가격 인하분)에서 해당 행사상품 조달비용(행사원가지원분)을 공제한 금액과 홍보비용의 합계액으로 산정함이 타당하므로 피심인이 자신의 판촉비용 부담비율을 부당하게 높게 책정하였다고 인정됨은 후술하는 바와 같다.

<그림 4> 피심인 음용식품팀장의 판촉비용 항목에 대한 확인서(소갑 제3호증 발췌)

□ "할인방식 행사비용 계산"(붙임3) 관련

○ 붙임3 자료는 매월 다음달 통합행사를 시행하기 전에 관련 행사에 따른 행사비용을 예측하고 당사와 납품업자가 부담하게 될 비용을 예측하여 법에 저촉되는지 여부를 판단하기 위한 자료입니다. 법에 저촉되는 것으로 판단되는 행사상품의 경우 행사내용을 변경하거나 행사를 진행하지 않습니다.

○ 판촉행사 총예상비용은 행사비용과 홍보비용으로 구분되고 또 행사비용은 행사매가지원분과 행사원가지원분으로 구분됩니다.

용어	의미	비고
행사매가지원분	(예) 행사전 매입가1,000원, 소비자가격 2,000원의 상품을 1+1행사로 1개를 판매하는 경우 실제로는 2개를 판매하는 것이 되지만 1개의 가격만을 받으므로 당사는 2,000원의 비용을 부담하는 것이 됨. 이때 2,000원을 행사매가지원금액으로 인정함.	
행사원가지원분	위 예에서 납품업자는 2개의 상품을 1개의 가격으로 납품하므로 1개의 납품가격(1,000원, 위의 매입가 1,000원)이 이에 해당함.	
홍보비용	N+1등의 판촉행사를 하는 경우 행사내용을 소비자들에게 알리기 위해 쇼카드 등을 제작하여 각 점포에 게시하는 등의 홍보활동을 하게 되는데 그에 들어가는 비용이며 비용산출 방법은 붙임4와 같음.	

<※ 붙임4 : 비용산출 방법(별지 3) >

■ 행사명 : 16년 4월 통합행사
■ 행사 품목 수 : 총 490 품목
■ 홍보비 : 행사 상품당 3,730,899원

가로 50㎜ * 세로 50㎜ = 2,500㎟

· 산출 기준 : 지하철 4호선 액자형 쇼카드 광고비

3,730,899원 = 2,500㎟ * 약 0.156원(쇼카드 1㎟당 광고비) * 9,571(점포 수)

■ 홍보물 및 스캔시트 제작 비용

종류		수량(개)	총비용(원)	제작업체
통합행사 홍보물	디자인비	-	15,989,000	모티브아이디어스
	인쇄비	6,562,500	98,525,000	(주)아트디앤피
스캔시트 및 안내문		10,500	6,755,940	(주)미래하이컴
총 합			121,269,940	

■ 기타 내부 부수 비용 (인력, 물류, 시스템)
- 안내문 및 쇼카드 이미지 작업
- POP 및 안내문 점별 소분작업 및 점별 배송
- 상품진열 변경 및 쇼카드 교체
- 행사 마스터 입력 생성 작업 및 TEST, 배신
- 온라인 홍보 : 홈페이지 및 SNS 계정 UPDATE
- 제휴 업체 연계 홍보 : 네이버 쇼핑 등재 및 부탁해 배달서비스 등재 작업
- POS 모니터 노출 이미지 작업 및 점별 배신

4) 판촉비용의 정산 방법

23 판촉행사 약정서 상 납품업자가 부담하는 비용인 행사원가지원분에 대한 정산 방식은 원가할인 방식(사전 정산), 상품대금 공제방식(사후 정산) 두 가지가 있으며,

각 방식에 대한 설명은 아래 <표 7>내용과 같다.

<표 7> 납품업자 부담 판촉비용(행사원가지원분) 정산 방법

정산방식	정산 방법
원가할인 방식	납품업자가 행사상품의 납품단가를 인하하여 피심인에게 공급하는 방식 * 예) 납품단가가 개당 100원인 상품에 대하여 1+1 행사를 진행할 경우 납품단가 개당 50원으로 인하하여 납품함
상품대금 공제방식	납품업자는 행사상품을 기존의 납품단가로 공급하고, 판매 후 피심인이 상품대금을 지급할 때 납품단가 할인액(행사원가지원분)만큼 공제하는 방식 * 예) 납품단가가 100원인 상품에 대하여 1+1 행사를 진행하여 소비자에게 100개의 행사(+1)상품을 제공한 경우, 피심인이 상품대금에서 10,000원(100원×100개)을 공제하고 납품업자에게 지급함

< 자료출처 : 피심인 제출자료 정리 >

24 피심인과 납품업자가 매월 판촉행사 상품과 방식을 논의하는 과정에서 판촉비용 정산방식에 대해서도 협의하여 결정하며, 두 가지 판촉비용 정산방식 중 원가할인 방식이 더 많이 사용된다.

2. 위법성 판단

가. 판매촉진행사 약정서면 교부 의무 위반 행위

1) 인정사실 및 근거

25 피심인은 판촉행사를 시행하기 전에 전자계약시스템을 이용하여 판촉비용의 분담 등에 관한 약정을 체결하는데, 사전에 납품업자와 약정내용을 협의한 후 협의내용을 피심인이 전자계약시스템에 입력하고 서명(공인인증)을 하면 약정내용(약정서)이 납품업자에게 전달되고, 납품업자가 자신에게 전달된 약정서에 서명(공인인증)을 함으로써 약정서(전자서면을 포함한다) 교부가 완료된다.

26 피심인은 2015년 1월부터 2015년 3월까지의 기간 동안 엘지생활건강 등 44개 납품업자와 76건의 판촉행사를 시행하면서, <별지 4>기재와 같이 판촉행사를 실시

하기 전까지 판촉행사 비용의 분담 등에 대하여 양 당사자가 서명(전자서명을 포함한다) 또는 기명날인한 서면(전자문서를 포함한다)을 교부하지 아니하고 납품업자에게 총 4,955,456,684 원의 판촉비용을 부담하게 한 사실이 있다.

27 위 76건의 판촉행사에서 피심인이 약정서면 교부 의무를 위반한 유형은 아래의 <표 8>기재와 같다.

<표 8> 판촉행사 약정서면 교부 의무 위반 유형

유형	건수
피심인이 판촉행사 종료 후 서명(공인인증)	4
피심인이 판촉행사 시작하고 2일~12일 이후에 서명(공인인증)	17
피심인이 판촉행사 시작 전에 서명(공인인증)하였으나, 납품업자가 판촉행사 시작 후 또는 판촉행사 종료 후에 서명	55
합 계	76

28 이러한 사실은 피심인도 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였고, 그 세부 내역은 피심인이 제출(아래 <그림 5>, 소갑 제4호증)하였으며, 이외에도 통합행사 업무메뉴얼(소갑 제1호증), 판촉행사 서면약정 지연교부 및 판촉비용 부담 내역(소갑 제5호증), 2016년 통합행사 개선안 및 3월 시행안(소갑 제6호증), 2016년 통합행사 6월 시행안(소갑 제7호증 및 별지 2) 등을 통하여 확인된다.

<그림 5> MD기획팀 팀장 김석환 확인서(소갑 제4호증 발췌)

6. 전자계약시스템 정비 후 2015년 1월부터 계약체결 현황을 매월 점검하고 있습니다. 점검결과 2015. 1. 1. ~ 2015. 3. 31. 기간 중 76건의 판촉행사 약정이 판촉행사 시작일 이후에 이루어진 사실이 있습니다.(당사 MD가 판촉행사기간 종료 후 공인인증 4건, 당사 MD가 판촉행사 시작일 이후 행사기간 중 공인인증 17건, 당사 MD는 판촉행사 시작 전일 이전에 공인인증 했으나 협력사 측에서 판촉행사 시작일 이후 공인인증 55건) 이러한 점검결과를 바탕으로 2016년 5월 이후 서면약정이 지연되는 것을 예방하기 위해 양 당사자의 공인인증이 모두 완료되지 않으면 해당 MD 및 협력사에게 알림이 지속적으로 발송되고 상품마스터에 N+1 행사가 등록되지 않게 전자계약시스템을 보완하여 운영하고 있습니다.

2) 관련 법 규정 및 적용 요건

가) 관련 법 규정

법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.~7. (생략)

8. “판매촉진행사”란 명칭이나 형식에 상관없이 상품에 대한 수요를 늘려 판매를 증진시킬 목적으로 행하는 모든 행사 또는 활동을 말한다.

9.~10. (생략)

법 제11조(판매촉진비용의 부담전가 금지)

① 대규모 유통업자는 판매촉진행사를 실시하기 이전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 판매촉진행사에 소요되는 비용(이하 이 조에서 "판매촉진비용"이라 한다)의 부담 등을 납품업자등과 약정하지 아니하고는 이를 납품업자 등에게 부담시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 제1항의 약정은 대규모유통업자와 납품업자 등이 각각 서명 또는 기명날인한 서면으로 이루어져야 하며 대규모유통업자는 약정과 동시에 이 서면을 납품업자 등에게 주어야 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

⑤ 납품업자 등이 자발적으로 대규모유통업자에게 요청하여 다른 납품업자 등과 차별화되는 판매촉진행사를 실시하려는 경우에는 대규모유통업자는 납품업자 등과 상호 협의하여 판매촉진비용의 분담비율을 정할 수 있다. 이 경우 제1항부터 제4항까지의 규정은 적용하지 아니한다.

법 시행령 제9조(판매촉진비용의 부담에 관한 약정사항) 법 제11조제1항에 따라 대규모유통업자와 납품업자등이 판매촉진비용과 관련하여 약정하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 판매촉진행사의 명칭·성격 및 기간

2. 판매촉진행사를 통하여 판매할 상품의 품목

3. 판매촉진행사에 소요될 것으로 예상되는 비용의 규모 및 사용내역
4. 해당 판매촉진행사를 통하여 대규모유통업자와 납품업자등이 얻을 것으로 예상되는 경제적 이익의 비율
5. 판매촉진비용의 분담 비율 또는 액수

나) 적용요건

29 법 제11조 제1항 및 제2항, 법 시행령 제9조는 대규모유통업자가 판매촉진비용을 납품업자들에게 부담시키기 위해서는 해당 판매촉진행사의 명칭·성격 및 기간, 해당 판매촉진행사를 통하여 판매할 상품의 품목 등 해당 판매촉진행사에 관한 세부사항 및 소요 예상비용, 예상이익의 비율, 판매촉진비용의 분담 비율 또는 액수 등 해당 판매촉진행사에 소요되는 비용의 분담에 관한 사항을 납품업자와 사전에 약정하여야 하며, 이와 같은 약정은 대규모유통업자와 납품업자가 각각 서명 또는 기명날인한 서면에 의해 이루어져야 하고 약정과 동시에 서면을 납품업자에게 교부하여야 함을 규정하고 있다.

30 따라서, 법 제11조 제1항 및 제2항의 사전 서면약정을 교부하지 않는 판매촉진행사 비용 전가 행위가 성립하기 위해서는 ① 피심인이 납품업자에 대하여 거래상 우월적 지위에 있어야 하고, ② 피심인이 실시한 'N+1 등'의 가격할인 행사가 판매촉진행사에 해당하여야 하며, ③ 판매촉진행사를 실시하기 이전에 그 판촉행사에 따른 비용의 분담 등에 관하여 양 당사자가 서명한 약정서면(전자서면을 포함한다)을 교부하지 아니하고 그 비용을 납품업자에게 부담시켜야 한다.

3) 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

가) 거래상 우월적 지위 성립여부[12)]

31 거래상 우월적 지위는 일방이 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방의

12) 피심인의 이 사건 모든 행위에 대한 '거래상 우월적 지위 성립 여부'에 대한 판단이 동일하므로 이하의 위반행위에 대하여는 그 검토를 생략한다.

거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 족하다고 할 것이고, 거래상 지위가 있는지 여부는 유통시장의 구조, 소비자의 소비실태, 대규모유통업자와 납품업자 사이의 사업능력의 격차, 납품업자의 대규모유통업자에 대한 거래 의존도, 거래의 대상이 되는 상품의 특성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[13)]

32 다음의 사정을 종합하여 관련 법리에 비추어 보면, 편의점 가맹체인을 운영하는 피심인은 거래상대방인 납품업자에 대하여 거래상 우월적 지위가 있는 것으로 인정된다.

33 첫째, 피심인은 국내 3대 편의점 사업자의 하나로 전국적인 유통망을 기반으로 시장에서 상당한 시장점유율(매출액 기준 2위, 점포수 기준 1위)을 차지하고 있고, 납품업자들은 피심인과 같은 대규모유통업자와 거래하기 위하여 서로 경쟁하고 있는 현실에 비추어 볼 때 피심인과 거래가 단절될 경우 대체거래선을 확보하는 것이 쉽지 않다.

둘째, 1인 가구의 증가 등에 따른 소비성향의 변화로 소매시장에서 편의점이 차지하는 비중이 높아지고 있고, 접근용이성을 중시하는 소비자들의 편의점 이용실태를 고려할 때, 납품업자들은 전국적인 매장을 운영하는 대규모유통업자에 대한 입점 및 판촉활동이 더욱 중요하고, 상품의 판로를 안정적으로 확보하기 위해서도 피심인과 같은 대규모유통업자와 계속적인 거래관계를 유지하는 것이 필요하다.

34 셋째, 비록 인지도가 높고 판매실적이 좋은 브랜드를 가진 납품업자라 하더라도 피심인의 입장에서는 같은 품질의 다른 제품으로 대체 가능한 거래상대방에 불과한 반면, 납품업자들은 피심인과 같이 전국에서 점포를 운영하고 있는 사업자와 거래하는지 여부에 따라 매출신장 및 상품홍보에 커다란 영향을 받게 되므로 피심인은 거래상대방을 선택하거나 거래조건을 설정함에 있어 자기에게 보다 유리한 계약을 체결할 수 있는 지위에 있다.[14)]

---

13) 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007두20812 판결 참조
14) 실제 피심인은 N+1 등의 이 사건 판촉행사에 참여하는 납품업자들의 약 95%가 대기업 및 유명브랜드의

35 넷째, 피심인은 소비자들로부터 높은 인지도를 형성하고 있으므로 소비자들은 CU라는 브랜드 가치를 신뢰하여 피심인의 매장에서 제품을 구매하는 경향이 있는 이상, 피심인과의 거래가 단절될 경우 납품업자들이 감수해야 하는 제품 판촉기회 상실은 단순한 매출 감소 이상의 의미를 갖고 있다.

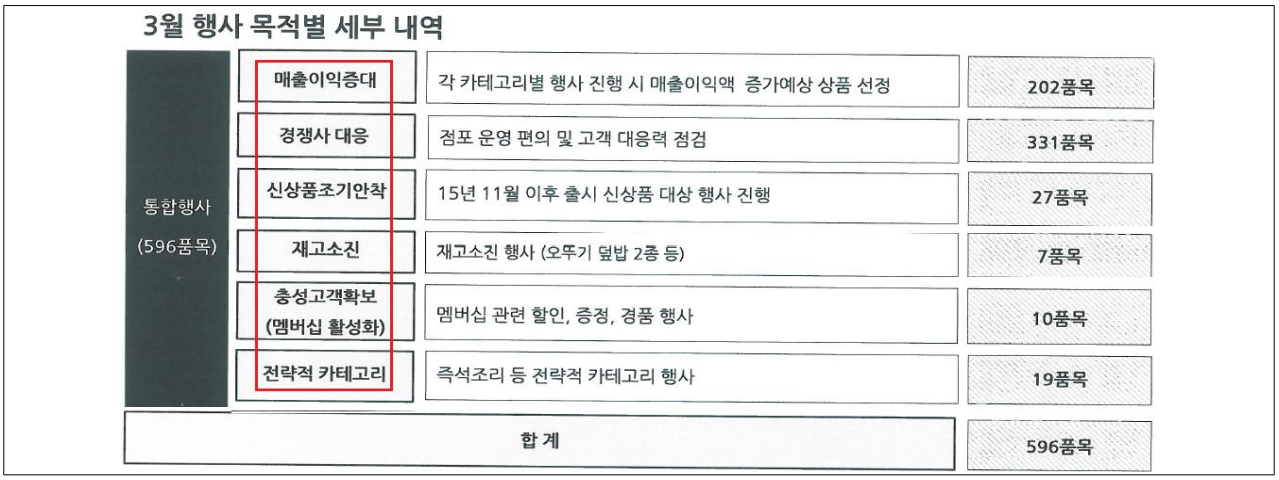
나) N+1 등의 행사가 판촉행사에 해당하는지 여부

36 법 제2조 제8호에 따르면 판매촉진행사를 '명칭이나 형식에 상관없이 상품에 대한 수요를 늘려 판매를 증진시킬 목적으로 행하는 모든 행사 또는 활동'으로 규정하고 있는바, 이 사건에서 'N+1', '판매가격 할인', '사은품 증정' 행사는 행사기간 동안 행사상품을 구입한 소비자에게 해당 상품과 동일한 상품 또는 다른 상품을 추가로 제공하거나(N+1 또는 사은품 증정), 상품판매 가격을 할인하여 판매함으로써 행사상품에 대한 소비자 수요를 늘려 궁극적으로 판매를 증진시킬 목적으로 행하여진 것이므로 법 제2조 제8호의 판촉행사에 해당한다.

37 예를 들면 피심인의 2016년 3월 통합행사 시행안(다음 <그림 6>)을 보면, 피심인이 매출이익 증대, 경쟁사 대응, 신상품 조기안착, 재고소진, 충성고객확보 등의 목표와 관련하여 판매를 증진하고자 함을 알 수 있는 한편, 매월 행사상품 종류, 컨셉을 차별화 하고 이에 참여하는 납품업자들도 다르다는 점에서 해당 행사가 임시적·탄력적으로 이루어진 이벤트 행사임을 확인할 수 있다.

중견기업이며, 편의점은 이들 납품업자들이 거래하는 수많은 유통채널 중 하나에 불과하고 매출의존도가 낮아 피심인이 거래상 우월적 지위에 있다고 볼 수 없다고 주장하나, 판례는 글로벌 기업을 포함한 대기업 납품업자 등과의 거래관계에 대해서도 대규모유통업자의 거래상 우월적 지위를 일관되게 인정하고 있다.(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010두10464 판결 등 참조)

<그림 6> 2016년 3월 통합행사 시행안(소갑 제6호증 발췌)



다) 판촉행사 실시 전에 약정(전자)서면을 교부하지 않고 판촉행사 비용을 부담시켰는지 여부

38 피심인은 위 가. 1)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 판촉행사와 관련하여 소요되는 비용의 부담 등에 대한 약정을 하면서[15], 아래 <표 9>와 같이 총 76건의 약정에 대하여 양 당사자가 서명한 전자서면을 판촉행사를 실시하기 전에 납품업자에게 교부하지 아니하고 판촉행사 기간 중에 교부하거나 판촉행사가 완료된 이후에 교부하였으며, 해당 판촉행사에 참여한 44개 납품업자에게 판촉비용 총 4,955,456,684 원을 부담하게 하였다.[16]

<표 9> 피심인의 약정서면 교부의무 위반 내역

납품업자 수	①판촉행사 시작 전 납품업자의 서명 누락	②판촉행사 기간 중 약정서면 교부	③판촉행사 종료 후 약정서면 교부	계	비고 (납품업자 비용부담액)
44	55건 * 납품업자가 43건은 판촉행사 중에 서명, 12건은 행사종료 후 서명	17건 * 피심인이 판촉행사 시작 이후 서명, 납품업자는 행사 종료전에 서명	4건 * 피심인 및 납품업자 모두 판촉행사 종료 후 서명	76건	4,955,456,684원

15) 피심인의 이 사건 판촉행사 관련 약정체결은 법상의 서면 약정서를 서로 주고받는 구조가 아니라, 전자계약시스템을 통해 전자적 방식(공인인증)으로 서명을 하는 형태이다. 따라서 피심인 및 납품업자가 차례대로 전자계약시스템상에서 전자서명을 완료함과 동시에 전자서면이 납품업자에게 교부된 것으로 볼 수 있다.

16) 위 76건의 판촉행사기간, 유통업자 서명일, 납품업자 서명일은 <별지 4>내역과 같다.

4) 피심인 주장에 대한 판단

가) 납품업자의 자발적 요청에 의한 판촉행사인지 여부

39 피심인은 이 사건 N+1 등의 판촉행사는 납품업자의 판매전략 또는 가격정책으로서 납품업자가 자신의 고유한 목적(점유율 탈취, 신상품홍보, 재고소진, 전략상품 판매 등)을 위해 자발적으로 요청하여 실시된 것이기 때문에 법 제11조 제5항에 따라 법 제11조 제1항부터 제4항까지의 규정이 적용되지 않는다고 주장한다.

40 살피건대, 피심인의 주장은 다음과 같은 사항들을 고려할 때 이유없다.

41 첫째, 이 사건 판촉행사는 피심인이 자신의 '판촉행사 통합매뉴얼'에 의거 주도적으로 기획하여 실시한 행사이다. 즉 피심인이 행사목적 및 전략수립, 행사상품 선정 등 행사관련 제반사항을 주도한 것으로 앞의 <표 5> 및 아래 <표 10>에서 나타나듯이 MD기획팀은 매월 판촉행사 운영안을 기획하면서 행사상품을 최초 선정하여 MD에게 전달하고 이후 각 MD가 행사 운영안에 맞게 선정해온 상품을 최종 확정한다. 이러한 피심인의 행사과정을 고려할 때 이 사건 판촉행사를 납품업자가 자발적으로 피심인에게 요청한 행사라 볼 수는 없다.

<표 10> 피심인 MD기획팀장 확인서(소갑 제4호증)

2. 당사의 판촉행사 프로세스를 간략히 말씀드리면, 매월 본인이 속한 MD기획팀에서 판촉행사 운영안을 수립하고 각 목적에 부합한 행사상품을 1차 선정하여 각 MD팀에 전달합니다. 그리고 각 MD팀 소속 MD들이 행사 운영안에 맞춰 협력사와 협의하여 상품을 선정하고 MD기획팀에 보고를 하면 선정된 행사상품들의 적정성 여부를 검토하여 확정합니다.
3. 확정된 행사상품에 따라 각 MD들은 행사진행 전 협력사로부터 공문(행사 제안서 형식)을 받고 판촉행사 약정서를 체결하고 사전협의대로 행사 진행을 합니다. 각 MD들은 받은 공문 및 약정서 등을 MD기획팀에서 보관·관리하고 있습니다.

42 또한, 피심인의 통합행사 업무매뉴얼(소갑 제1호증), 2016년 3월 통합행사 시행안(소갑 제6호증), 2016년 통합행사 6월 시행안(소갑 제7호증 및 별지 2), 2016년 5월

음용식품팀 판촉행사 비용 정산의 건(소갑 제8호증) 등의 자료를 살펴보면, 피심인이 자신의 매출증대 등의 목적을 위하여 판촉행사 목표를 설정하고 실적을 관리하여 온 사실을 알 수 있으므로 납품업자가 자발적으로 제안한 판촉행사라고 보기 어렵다.

<그림 7> 판촉행사 목표 관련 자료(소갑 제7호증 발췌)

3. 행사 목표

1) 할인/증정 행사

① 기대효과 [5/18 실적을 근거로 한 예상]

(단위: 백만원)

구분	6월 행사 미진행[E]	6월 행사 진행시 목표실적 [E]			미진행시 대비 증감율	전월('16년4월)		전년('15년 6월)	
		콤보 판매분	콤보외 판매분	총실적		실적	전월비[E]	실적	전년비[E]
매출액	77,599	67,157	53,077	120,234	155%	68,222	176%	59,562	202%
매출 이익액	32,946	30,172	28,220	58,392	177%	28,377	206%	27,675	211%
점당 매출 이익액 (단위: 천원)	3,350	3,068	2,869	5,937	177%	2,885	206%	2,814	211%

<그림 8> 판촉행사 실적분석 자료(소갑 제8호증 발췌)

4.행사결과

<단위:EA,%,천 원,건,원>

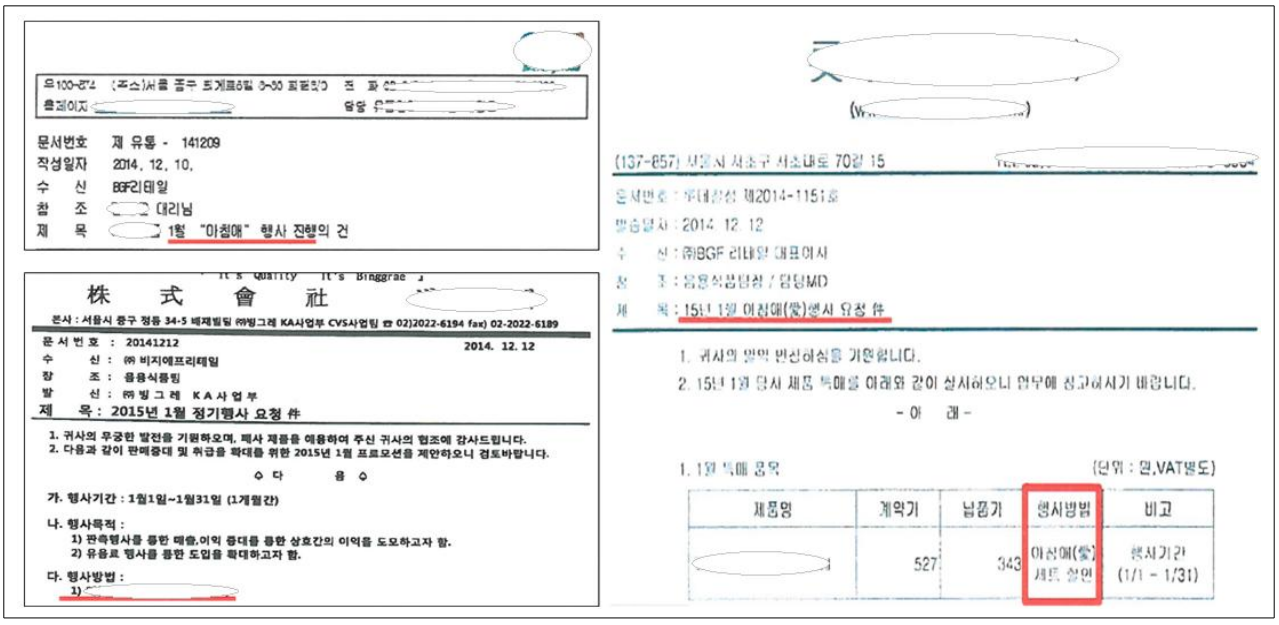
협력사	행사상품	행사콤보실적			매출이익액			행사비용	
		판매수량	콤보수량	콤보율	예상	실적	달성율	행사건수	총행사비용
광동제약 (주)	광동)헛개파워병								
동아제약 서울지점	동아)모닝케어감황캔100ml								
주식회사 한독	한독)레디큐캔120ml								
현대내추럴	현대)미에로화이바병210ml								
농심	농심)웰치라임민트캔250ml								
씨제이 헬스케어 (주)	CJ)컨디션헛개수P500ml								
	CJ)새싹보리P410ml								

43 둘째, 이 사건 판촉행사와 관련하여 납품업자의 역할은 피심인에 비해 소극적인 수준이었다. 피심인은 판촉행사가 영업현장에서 납품업자들의 영업사원이 판촉행사에 대한 제안(구두, 유선, 미팅, 이메일 등)을 통해서 촉발되었다고 주장하나, 이 사건 판촉행사와 관련하여 피심인 MD기획팀의 최초 상품선정 이전에 납품업자의 제안이 이루어졌다는 사실을 구체적인 증거를 통해 입증하지 못하고 있다. 또한, 이러한 주

장은 피심인의 업무통합 메뉴얼에 의한 내부 프로세스나 피심인 임직원의 진술(앞 <표 10> 참고)과도 상충된다.

44 납품업자가 판촉행사를 요청한 공문이 존재하나 이는 피심인이 최초 행사를 기획한 이후 법적으로 타당한 계약을 체결하기 위해 수령한 것으로 피심인 매뉴얼에 규정된 절차에서 비롯된 것에 불과하다. 예컨대, 아래 <그림 9>를 보면, 2015년 1월 실시한 피심인의 '아침애(愛)[17]' 컨셉의 행사와 관련하여 서로 다른 납품업자들(○○○, △△△, ◇◇◇◇◇◇)이 '아침애(愛)'행사명을 지칭하며 해당 행사에 참여하겠다고 제출한 공문이다. 이는 피심인이 기획한 '아침애(愛)'행사에 납품업자들이 참여의사를 표시한 것으로서 납품업자들이 주도적·자발적으로 요청한 판촉행사가 아님을 알 수 있다.

<그림 9> 납품업자의 행사 요청 공문 사례



문서번호 제 유통 - 141209
작성일자 2014. 12. 10.
수 신 BGF리테일
참 조 ○○ 대리님
제 목 ○○ 1월 "아침애" 행사 진행의 건

株 式 會 社

문서번호 : 20141212 2014. 12. 12
수 신 : ㈜ 비지에프리테일
참 조 : 음용식품팀
발 신 : ㈜빙그레 KA사업부
제 목 : 2015년 1월 정기행사 요청 件

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원하오며, 평소 제품을 애용하여 주신 귀사의 협조에 감사드립니다.
2. 다음과 같이 판매증대 및 취급을 확대를 위한 2015년 1월 프로모션을 제안하오니 검토바랍니다.

아 래

가. 행사기간 : 1월1일~1월31일 (1개월간)
나. 행사목적 :
1) 판촉행사를 통한 매출,이익 증대를 통한 상호간의 이익을 도모하고자 함.
2) 유용료 행사를 통한 도입을 확대하고자 함.
다. 행사방법 :
1) ○○

(137-857) 서울시 서초구 서초대로 70길 15
문서번호 : 무대공성 제2014-1151호
발송일자 : 2014. 12. 12
수 신 : ㈜BGF 리테일 대표이사
참 조 : 음용식품담당 / 담당MD
제 목 : 15년 1월 아침애(愛)행사 요청 件

1. 귀사의 영원 번신이심을 기원합니다.
2. 15년 1월 당시 제품 특매를 아래와 같이 실시하오니 협조에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 1월 특매 품목 (단위 : 원,VAT별도)

제품명	계약가	납품가	행사방법	비고
○○	527	343	아침애(愛) 세트 할인	행사기간 (1/1 - 1/31)

나) 서명지연에 대한 책임 여부

45 피심인은 판촉행사 서면교부 의무 위반 76건 중 55건은 판촉행사 실시 전에 자신은 서명을 완료하고 전자서면도 납품업자에게 (송부)교부하였으나 납품업자들이

17) 피심인의 가맹점인 편의점 고유의 행사 명칭으로 신한 아침애 카드 사용시 20% 가격할인 등의 혜택을 부여하는 행사이다.

전자서명을 판촉행사 시작 이후 또는 판촉행사가 종료된 이후에 함으로써 양 당사자의 서명이 완료된 약정서 교부가 지연된 경우로서 지연교부의 발생원인이 납품업자들에게 있으므로 피심인의 법위반이 아니라고 주장한다.

46 살피건대, ① 대규모유통업자가 납품업자에게 일방적으로 불리하거나 불확실한 거래조건을 설정함으로써 그 부담을 전가하지 못하도록 하기 위하여 법에서 대규모유통업자로 하여금 판촉행사를 실시하기 이전에 양 당사자가 각각 서명한 약정(전자)서면을 교부하도록 의무화하고 있는 점, ② 일반적으로 약정서는 체결 당사자가 서명 또는 기명날인하여야 효력이 발생하고 일방 당사자의 서명이 누락된 약정서는 상대방의 동의가 포함된 것으로 인정하기 어렵다는 점, ③ 설령 납품업자 측에서 전자서명을 지연하였다고 하더라도 법문에 명백히 반하는 이 부분 행위의 위법성이 조각된다고 볼 수는 없는 점 등을 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

5) 소결

47 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제11조 제1항 및 제2항에 위반되어 위법하다.

나. 판매촉진비용 분담비율 위반 행위

1) 인정사실 및 근거

48 피심인의 이 사건 판촉행사 약정서 및 임직원의 확인서 등에 따르면, 이 사건 판촉행사(N+1, 사은품증정, 판매가격할인)를 시행함에 있어 소요되는 전체 판촉비용은 소비자에게 무상으로 제공하거나 할인된 가격으로 판매하는 데 따른 소비자판매액 전체(N+1 방식 또는 사은품증정 방식의 경우) 또는 소비자판매가격 할인액(할인판매 방식의 경우)과 판촉행사 홍보 등을 위해 추가로 소요되는 비용으로 구성되어 있다.

49 피심인이 실시하는 판촉행사에 참여하는 납품업자는 소비자에게 무상 또는 할인된 가격으로 제공하는 상품을 피심인에게 무상으로 공급하거나 납품단가를 할인

하게 된다. 따라서 납품업자가 부담하는 판촉행사 비용은 전체 납품금액(무상으로 상품 공급하는 경우) 또는 인하된 납품금액(납품단가를 할인해 상품 공급하는 경우)이 해당한다.

50 피심인이 부담하는 판촉비용은, 상품을 소비자에게 무상으로 제공하거나 할인된 가격에 판매하는 데 따른 매출액 감소분에서 납품업자에게 지급하지 않거나 적게 지급하게 되는 납품대금을 제외한 금액, 그리고 피심인이 실제 부담하는 홍보비용 등을 합한 금액으로 산정[(매출액 감소분 - 납품대금 지급 감소분)+홍보비 등] 하는 것이 타당하다. 그럼에도 피심인은 자신이 부담하는 판촉비용을 매출액감소분과 홍보비의 합계액으로 산정하고 납품대금 지급 감소분은 공제하지 아니하였는바(전술한 1. 다. (3) 부분 및 <그림 4> 참조), 이와 같이 피심인이 자신이 부담하는 판촉비용을 과다하게 산정함으로써 판촉비용 분담비율을 부당하게 높게 책정하였다.

51 위에서 기재한 판촉비용 부담액 산정방법을 정리하면 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 각 판촉행사별 판촉비용의 부담액 산정방법

판촉행사 유형	전체 판촉비용 (A)	납품업자 부담비용 (B)	피심인 부담비용 (A-B)
N+1	무상 제공된 상품('+1')의 판매가격+홍보비	무상 공급하는 '+1'상품의 납품원가(금액)	상품 무상제공으로 감소한 매출액에서 미지급 납품금액을 공제한 금액+홍보비
사은품 증정	무상 제공된 상품('사은품')의 판매가격+홍보비	무상 공급하는 '사은품'의 납품원가(금액)	사은품 무상제공으로 감소한 매출액에서 미지급 납품금액을 공제한 금액+홍보비
판매가격 할인	할인 판매된 상품의 할인 금액+홍보비	할인상품의 납품단가 인하에 따라 감소한 납품금액	상품 할인판매로 감소한 매출액에서 납품금액 감소분을 공제한 금액+홍보비

52 피심인은 2014년 1월부터 2016년 10월까지의 기간 동안 판촉행사를 실시하면서 남양유업 등 79개 납품업자와 338건의 판촉행사에서 다음 <표 12> 기재와 같이 판매촉진비용 총액의 50%를 초과한 금액인 총 2,391,497,321원을 납품업자에게 부담시킨 사실이 있으며, 납품업자별 판촉비용 분담률은 각 판매촉진비용의 50.1% ~ 80.9%에 해당한다.

53 납품업자가 판촉비용을 50% 초과하여 부담한 현황은 아래 <표 12>에서 보는 바와 같다.

<표 12> 판촉비용의 50%를 초과하여 부담시킨 현황[18)]

납품업자	판촉행사 기간	판촉행사 방식	판촉행사 건수	판촉비용 부담금액	
				납품업자 분담(비율)	피심인 분담(비율)
남양유업 등 79개사	2014. 1. 1. ~ 2016.10.31.	N+1, 사은품증정, 판매가격할인	338	51,974,607,534(52.4) =49,583,110,214(50.0)[19)] + 2,391,497,321	47,191,612,893(47.6) =49,583,110,214(50.0) - 2,391,497,321

54 이러한 사실은 판촉·마케팅행사에 관한 세부약정서(소갑 제2호증 및 별지 5), 피심인 음용식품팀장의 판촉비용 항목에 대한 확인서(소갑 제3호증 및 별지 2), 피심인 MD기획팀장의 판촉행사 관련 확인서(소갑 제4호증), 통합행사 업무메뉴얼(소갑 제1호증), 2016년 통합행사 개선안 및 3월 시행안(소갑 제6호증), 2016년 통합행사 6월 시행안(소갑 제7호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법 규정 및 적용 요건

가) 관련 법 규정

법 제11조(판매촉진비용의 부담전가 금지)

① ~② 생략

③ 제1항 및 제2항에 따른 판매촉진비용의 분담비율은 대규모 유통업자와 납품업자 등이 각각 해당 판매촉진행사를 통하여 직접적으로 얻을 것으로 예상되는 경제적 이익(이하 이 조에서 "예상이익"이라 한다)의 비율에 따라 정하되 대규모 유통업자와 납품업자 등 사이의 예상이익의 비유를 산정할 수 없는 경우에는 대규모 유통업자와 납품업자 등의 예상이익이 같은 것으로 추정한다.

④ 제3항에 따른 납품업자 등의 판매촉진비용 분담비율은 100분의 50을 초과하여서는 아니 된다.

18) 납품업자별 50% 초과 분담 상세내역은 <별지 5> 참조.
19) 각각의 판촉행사 비용을 모두 합한 금액의 50%에 해당하는 값이다.

⑤ 생략

나) 적용요건

55 법 제11조 제3항 및 제4항에 따르면 '대규모유통업자는 서면약정으로 판촉비용을 납품업자와 분담하는 경우에도 납품업자에게 그 비용의 100분의 50을 초과하여 부담하도록 하여서는 아니 된다'라고 규정되어 있다.

56 따라서 법 제11조 제4항의 판매촉진비용 분담비율 위반 행위가 성립하기 위해서는 ① 피심인이 납품업자에 대하여 거래상 우월적 지위에 있어야 하고, ② 피심인이 판매촉진행사를 실시하면서, ③ 납품업자 등에게 판매촉진비용을 100분의 50을 초과하여 부담시킨 행위가 있어야 한다.

3) 피심인의 위 나. 2)행위의 위법 여부

가) 거래상 우월적 지위 성립 여부

57 위 2. 가. 3) 가)에서 살펴본 바와 같이 피심인이 납품업자들에 대한 거래상 지위가 인정된다.

나) 이 사건 행사가 판매촉진행사에 해당하는지 여부

58 위 2. 가. 3) 나)에서 살펴본 바와 같이 피심인의 N+1등의 행사는 판촉행사에 해당한다.

다) 납품업자에게 50% 초과하여 판촉비용을 분담시켰는지 여부

59 위 2. 나.의 <표 12>에서 확인되는 바와 같이 피심인은 79개 납품업자와 338건의 판촉행사를 실시하면서 납품업자에게 판촉비용 분담비율을 50% 초과(50.1% ~

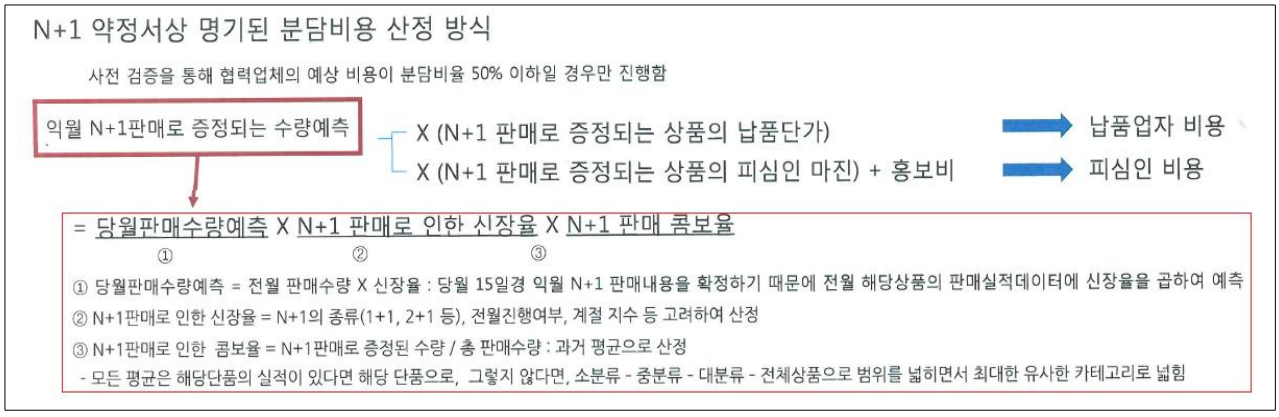
80.9%)하여 총 2,391,497,321 원을 부담하게 하였다.

4) 피심인의 주장에 대한 검토

가) 사전 약정에 근거하여 50% 초과여부를 판단해야 하는지 여부

60 피심인은 아래 <그림 10>의 산정방식[20]에 따라 판촉비용을 산출하여 납품업자의 비용분담비율이 50%를 초과하지 않도록 사전에 약정하였으므로 실제 납품업자가 50%를 초과하여 부담하더라도 법 제11조 제4항 위반이 아니라고 주장한다.

<그림 10> 피심인의 판촉비용 산정방식(소을 제11호증의1)



61 살피건대, 다음 사항을 종합적으로 고려할 때 납품업자의 분담비율을 50% 미만으로 약정하였으므로 실제 판촉행사를 진행한 결과 50%를 초과하였더라도 법 위반이 아니라는 피심인의 주장은 이유없다.

62 법 제11조 제4항은 판촉행사를 실시하면서 납품업자의 실제 판촉비용 분담비율이 50%를 초과할 경우 위반이라는 의미로 해석하는 것이 타당하다. 법 제11조는 판촉행사를 실시하면서 판촉비용 분담 등에 대하여 사전에 대규모유통업자가 납품업자와 서로 협의를 통해 객관적·합리적으로 예상할 수 있는 비용항목을 고려하여 납품

20) 피심인은 1차 의견제출(2019. 1. 22.) 당시에는 자신의 비용분담내역이 위 <그림 10>의 내용과 같이 '(예측한 판매수량×판매마진)+홍보비'라고 명확하게 주장하지 않았으나, 2차 의견서(2019. 11. 1.)에서부터 해당 산정방식을 적용하여 비용분담비율을 산출하였고, 판매수량 예측의 차이로 납품업자가 50% 초과 분담한 사례가 발생하였다고 주장하고 있는 것이다.

업자의 분담비율을 50% 이내로 약정하고 실제 행사비용을 분담할 때에도 사전 약정한 분담비율을 준수하도록 하기 때문이다.

63 피심인 주장과 같이 판촉행사 약정서에서는 50% 미만으로 약정하였으므로 실제 50%를 초과하더라도 위법하지 않는 것으로 인정할 경우 법 제11조 제4항의 실효성을 담보할 수 없다. 또한, 납품업자 입장에서 판촉행사 약정서에는 비용분담비율을 50% 미만으로 약정하였으나, 사후적으로 대규모유통업자가 비용항목을 추가하거나 비용이 증가되었다는 명분으로 추가 비용분담을 요구하더라도 이를 거절할 위치에 있지 못하다는 점을 고려할 때 실제 비용분담비율을 적용하여야 함이 타당하다.

나) 판촉비용에 소요되는 모든 비용을 포함하여 분담비율을 산정하여야 하는지 여부

64 피심인은 아래 <그림 11>과 같이 피심인의 판촉행사에 소모되는 비용을 전부 계산할 경우 납품업자의 판촉행사 비용분담율이 50%를 초과하였다고 볼 수 없다고 주장한다.

<그림 11> 피심인이 주장하는 판촉행사 소모비용 내역[21)]

제조회사의 실제 분담비율은 50% 이하

N+1에 소요된 비용

	제조회사	피심인
심사관 주장	+1 상품의 납품가	판매마진 오프라인 홍보비
간과된 비용	(-) 비용절감 제조원가 절감 판매관리비 절감	(+) ① 물류증가에 따른 물류비(약 309억 원) ② 행사 인건비(약 100억 원) ③ 온라인 홍보비 ④ 행사전개비(홍보물 배송, 전산비 등) ⑤ 대체효과로 인한 매출손실

65 살피건대, 다음 사항을 종합적으로 고려할 때 판촉행사에 소요되는 모든 비용을 포함하여 산정할 경우 납품업자의 비용분담비율이 50%를 초과하지 않는다는 피심인의 주장은 이유없다.

66 첫째, 피심인이 약정 당시에 포함하지 않은 항목들을 사후에 피심인 비용이

21) 피심인이 심의과정에서 발표한 자료이다.

라고 주장하는 것으로, 이러한 비용항목들은 피심인이 사전 약정에 반영하지 않아 납품업자가 사전에 예측할 수 없었던 사항이라는 점 등을 고려하면 이러한 사항들을 반영하여 비용분담비율을 산정하는 것은 타당하지 않다. 법 시행령 제9조에서도 대규모 유통업자가 사전 약정시 판촉행사 예상비용의 규모 및 사용내역 등을 포함하도록 명시하고 있다.

67 둘째, 피심인이 추가적으로 주장하는 영업관리직원 인건비, 온라인 홍보비, 증가된 물류비, 기회비용 등은 유통업자라면 발생하는 일반적인 비용성격이 강하여 이 사건 판촉행사를 위해 별도로 소요되는 비용으로 보기 어렵다.

68 먼저, 영업관리직원 인건비, 온라인 홍보비, 물류비 항목은 이 사건 판촉행사만을 수행하는데 소요된 비용이라기보다 피심인이 대규모유통업자로서 상시적·기본적 업무 수행에 따른 비용으로 피심인 스스로 부담해야하는 일반적인 비용에 해당된다.

69 또한, 판촉행사시 경쟁 상품 간 대체효과로 인한 매출손실(기회비용)의 유무 내지 정도가 불분명한 이상 이를 특정하여 판촉비용으로 산정하기도 어렵다.

5) 소결

70 피심인의 위 나. 1)의 행위는 법 제11조 제4항에 위반되어 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

71 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 행위의 재발 방지를 위하여 법 제32조의 규정에 따라 '향후 재발방지명령' 및 '시정명령을 받은 사실의 거래상대방인 모든 납품업자에 대한 통지명령'을 부과한다.

72 아울러 위 2. 나. 의 판매촉진비용 분담비율 위반 행위는 해당 행위와 직접 관련된 납품업자가 30개사 이상으로서 법 제35조 및 '대규모유통업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준 고시(이하 '과징금 고시'라 한다.)' Ⅲ. 1. 의 위반행위로 인한 대규모유통업에서의 공정거래질서 저해 우려가 크고, 다수의 납품업자에 미치는 영향이 큰 경우에 해당하므로 과징금을 부과한다.[22]

나. 과징금 산정

1) 위반기간

73 이 사건 판촉행사는 피심인의 수익증대를 목적으로 피심인 내부의 통합매뉴얼에 의해 행사내용·절차 등이 동일하게 지속적으로 진행되었고, 행위의 유형·성격·목적·효과 등이 동일하므로 과징금 고시 Ⅱ. 7. 나. (2)에 따라 하나의 위반행위로 보아 마지막 행위의 종료일을 당해 위반행위의 종료일로 본다.[23]

2) 위반대금

74 위 2. 나.의 행위에 대한 관련 상품은 2014년 1월부터 2016년 10월까지의 위반행위 기간 동안 피심인이 N+1, 사은품 증정 등의 가격할인행사를 하면서 납품업자에게 분담비율을 50% 초과하여 부담시킨 대상 상품이며, 이와 관련된 위반금액은 총 2,391,497,320 원이다.

3) 산정기준

22) 판매촉진행사 약정서면 교부 의무 위반행위의 경우 피심인이 위원회 현장조사 이전에 내부적 준법감시 과정에서 스스로 적발한 후 시정하였으며, 이후 전자계약시스템 개선(2017.년 10월)을 통해 서명완료가 되지 않으면 판촉행사가 실시될 수 없도록 하였고, 실제로 해당 법위반 이후 동일한 위반사례가 발견되지 않은 점 등 피심인 스스로 시정을 위해 강도 높게 노력한 것으로 보이는 점 등을 감안하여 과징금을 부과하지 않는다.

23) 피심인의 해당 행위에 대해서는 과징금 고시 제2016-9호를 적용하되, 행위 및 행위자 요소에 의한 조정은 과징금 고시 제2017-20호를 적용하고, [별표]세부평가 기준표는 과징금 고시 제2018-14호를 적용한다.

75 피심인의 위 2. 나.의 행위는 관련 납품업자가 79개사이고, 총 24억원 가량의 판매촉진비용을 납품업자들에게 전가한 행위라는 점, 거래조건을 상당한 수준으로 악화시키거나 악화시킬 우려가 있는 점 등을 고려하여 '매우 중대한 위반행위'로 보고 이에 해당하는 부과기준율 70%를 적용하여 1,674,048,124 원을 산정기준 금액으로 정한다.

4) 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정

76 피심인은 행위 또는 행위자 요소에 의한 감경 및 가중 사유에 해당사항이 없으므로 위의 산정기준 금액을 그대로 적용한다.

5) 부과과징금의 결정

77 부과과징금 결정에 있어 추가적으로 고려할만한 요소가 없으므로 위 산정기준 금액을 부과과징금으로 산정하되, 1백만 원 미만의 금액은 절사하여 부과과징금을 1,674,000,000 원으로 결정한다.

4. 결론

78 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 각각 법 제11조 제1항 및 제2항, 제4항에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제32조, 과징금 부과에 대해서는 법 제35조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 3 월 23일

의 장	위 원 장	조 성 욱
	부위원장	지 철 호
	주심위원	신 영 호
	위 원	박 재 규
	위 원	김 형 배
	위 원	김 봉 석
	위 원	이 정 희

<별지 1>

통지 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 주식회사 비지에프리테일은「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같은 내용의 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

1. 피심인 주식회사 비지에프리테일은 판매촉진행사를 실시함에 있어 행사 시작 전에 판매촉진행사의 명칭·성격 및 기간, 판매촉진비용 분담 비율 또는 액수 등 약정 사항을 양 당사자가 서명 또는 기명날인한 서면으로 교부하지 아니하고 납품업자에게 판매촉진비용을 부담시키는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 비지에프리테일은 판매촉진행사를 실시하면서 판매촉진행사에 소요되는 비용의 100분의 50을 초과하여 납품업자에게 부담을 전가하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2020년 월 일

주식회사 비지에프리테일

대표이사 ○ ○ ○ (인)

<별지 2> 소갑 제7호증 첨부자료(1, 3)

1. 2016년 통합행사 6월 시행안(案)

BGFretail CoU

16년 통합행사 6월 시행안 (案)

상품본부 MD기획팀 | 2016. 5

6월 행사

2016년 6월 행사 품목 구성 및 취합 현황

▶ 즉석조리 행사 45품목 포함

*재고회전율 기준 : 점포/센터 재고회전 기준 14일 이상

*연속행사 기준 : 2,3,4월 연속 3개월 행사 기준

BGFretail 2016년 통합행사 6월 시행안 (案) | 2 CoU

6월 행사

2016년 6월 행사 컨셉 기획안 (案)

6월 통합행사

CU에서 준비하는 "미리 바캉스" 대전

1. 바캉스 준비용 상품 전개
- 시즌상품 : 자외선차단제, 휴대용세면도구(카카오) 등
- 바캉스 준비 다이어트 : 클렌즈주스, 플레이버워터, 샐러드도시락

2. CU 에서 빽다방 먹고, 바캉스 준비하자!
- 빽다방 신상품 2종, 5번 구매 시 자동 응모 //경품:워터파크 입장권 등

3. CU에서 몬스터에너지 마시고, 펜타포트로 바캉스 가자!
- 에너지드링크 (몬스터 2종) 구매시, 뮤직페스티벌 초대권 증정

※ 점별 선택 행사 확대 시행
- **품목 수 확대 : 전월 29품목 → 당월 117품목**
- **안내 진행 : 점별 선택행사 운영 매뉴얼 배포 / 재고 소진 점포 상세 안내 예정**

BGFretail 2016년 통합행사 6월 시행안 (案) | 3 CU

6월 행사

6월 통합행사 집중 카테고리

■ 주요 매출 상승 카테고리 행사 확대

1. 시즌 상품

선크림
미용 용품

2. 디톡스 음료

과즙 /차/비타민
음료 55품목

3. 건강식품 즉석식

즉석식/간편식
레토르트 등 55품목

모음 진열
및
행사 확대

바캉스 관련
주요 매출 상승
카테고리

전체 SKU 80% 이상
행사 시행

BGFretail 2016년 통합행사 6월 시행안 (案) | 4 CU

6월 행사

6월 행사 타입별 세부 내역

구분		4월	5월	6월	전월비
통합행사	1+1	46품목	47품목	73품목	+26 품목
	N+N	424품목	410품목	444품목	+34품목
	할인	26품목	96품목	73품목	-23품목
	증정	22품목	26품목	30품목	+4품목
	합 계	518품목	579품목	619품목	+ 40품목

*점별 선택 행사 확대(29품목 →117품목) 으로 전체 행사 품목 수 확대

6월 행사

6월 행사 목적별 세부 내역

6월 통합행사 (품목)			
점별 선택 38품목	경합점 대응	점포 운영 편의 및 고객 대응력 점검	66 품목
	재고소진	재고소진 행사	51 품목
전점 시행	매출이익증대	각 카테고리별 행사 진행 시 매출이익액 증가예상 상품 선정	426품목
	신상품조기안착	15년 11월 이후 출시 신상품 대상 행사 진행	29품목
	충성고객확보 (멤버십 활성화)	멤버십 관련 할인, 증정, 경품 행사	4품목
	전략적 카테고리	즉석조리 등 전략적 카테고리 행사	43 품목
합 계			619품목

※ 7월 행사일정 구체화

	일	월	화	수	목	금	토
5월	22	23	24	25 카테고리추천 행사방향 공유	26	27	28
6월	29	30	31	1	2	3	4
	5	6	7	8 1차 취합 /상품/분담비율	9	10 분담비율 피드백	11
	12	13 상품 확정 /공문약정서취합	14 공문약정서 피드백	15 행사 품의	16	17	18
	19	20	21 안내문/스캔시트/홍보물 진행	22	23	24	25
	26	27 카테고리추천 행사방향 공유	28 8월 행사 진행	29	30		

*취합 일정 미준수 시 행사 제외

BGFretail

2016년 통합행사 6월 시행안 (案) | 7

CU

대외비

[6월 상품 행사 안내]

시행일 : 2016년 6월 1일 (수)

◈ 목 차 ◈

1. 간편식품 행사 상품 리스트

1) 간편식사 행사
2) 도시락 행사

2. 할인 / 증정 행사 상품 (총 456 품목)

1) 음료(워크인) : 87 품목
2) 음료(Open S/C) : 71 품목 / 커피차 : 13 품목
3) 빵, 디저트 : 25 품목 / 비스켓, 스낵 : 53 품목
4) 아이스크림 : 52 품목 / 껌, 초콜릿, 캔디, 카라멜 : 34 품목
5) 안주 : 15 품목 / 간편식, 통조림 : 42 품목 / 라면 : 16 품목
6) 의약외품(OTC) : 2 품목
7) 생활용품 : 49 품목
※ 측석 조리 행사 45품목
※ 점별 선택 행사 118품목

상품본부

(고객센터 ☎ 1577-3663 / 080-080-3663)

BGF리테일

3. 6월 행사 기대효과

(생략)

<별지 3> 소갑 제3호증의 <붙임 4> 자료

<붙임 4>

■ 행사명 : 16년 4월 통합행사

■ 행사 품목 수 : 총 490 품목

■ 홍보비 : 행사 상품당 3,730,899원

 가로 50㎝ * 세로 50㎝ = 2,500㎠	· 산출 기준 : 지하철 4호선 액자형 쇼카드 광고비 3,730,899원 = 2,500㎠ * 약 0.156원(쇼카드 1㎠당 광고비) * 9,571(점포 수)

■ 홍보물 및 스캔시트 제작 비용

종류		수량(개)	총비용(원)	제작업체
통합행사 홍보물	디자인비	-	15,989,000	모티브아이디어스
	인쇄비	6,562,500	98,525,000	(주)아트디앤피
스캔시트 및 안내문		10,500	6,755,940	(주)미래하이컴
총 합			121,269,940	

■ 기타 내부 부수 비용 (인력, 물류, 시스템)

- 안내문 및 쇼카드 이미지 작업
- POP 및 안내문 점별 소분작업 및 점별 배송
- 상품진열 변경 및 쇼카드 교체
- 행사 마스터 입력 생성 작업 및 TEST, 배신
- 온라인 홍보 : 홈페이지 및 SNS 계정 UPDATE
- 제휴 업체 연계 홍보 : 네이버 쇼핑 등재 및 부탁해 배달서비스 등재 작업
- POS 모니터 노출 이미지 작업 및 점별 배신

※ 첨부 파일

- 1. 홍보물 종류 예시
- 2. 스캔시트 견본
- 3. 각종 매체 홍보 예시

<별지 4> 판촉행사 서면약정 지연 교부 및 판촉비용 부담 내역

연번	납품업자	판촉행사 약정서명	판촉행사 기간	유통업자 서명일	납품업자 서명일	판촉비용 부담액(원)
1	생략	15년 2월 판촉행사약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 3.31.	2015. 3.31.	177,234,643
2	“	15년 2월 판촉행사약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 3.31.	2015. 3.31.	4,067,900
3	“	15년 2월 판촉행사약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 3.31.	2015. 4.14.	479,611
4	“	15년 1,2추가 판촉마케팅행사에 관한 세부약정	2015. 1.19. ~2015. 2.28	2015. 3.23.	2015. 3.23.	15,322,800
5	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3.31.	54,273,606
6	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3.31.	48,323,148
7	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3. 4.	3,447,339
8	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3.31.	9,277,912
9	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3.31.	3,237,500
10	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 2.	2015. 3. 2.	19,556,188
11	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 2.	2015. 3. 5.	163,552,520
12	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3.30.	1,539,580
13	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3.31.	8,804,147
14	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3. 4.	402,166,658
15	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3. 4.	278,344,011
16	“	2015년 3월 판촉행사약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 3. 4.	2015. 3.31.	145,660,290
17	“	2015년 추가 1,2 판촉행사 약정서	2015. 1.19. ~2015. 2.28.	2015. 1.28.	2015. 1.28.	576,762,694
18	“	2015년 추가 1,2 판촉행사 약정서	2015. 1.19. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 1.31.	75,684,440
19	“	2015년 추가 1,2 판촉행사 약정서	2015. 1.19. ~2015. 2.28.	2015. 1.28.	2015. 1.30.	130,196,112
20	“	2015년 1월 추가 판촉행사 약정서	2015. 1.19. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 1.30.	85,990,179
21	“	2015년 추가 1,2 판촉행사 약정서	2015. 1.19. ~2015. 2.28.	2015. 1.28.	2015. 1.30.	21,077,250
22	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 7.	138,726,904
23	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 7.	88,867,501
24	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 7.	10,765,305
25	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 6.	76,036,556
26	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.29.	2015. 3.31.	11,250,797

27	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.29.	2015. 3.31.	2,154,810
28	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 6.	3,093,576
29	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 6.	9,666,060
30	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 7.	11,042,287
31	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 5.	4,073,241
32	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 1. 1. ~2015. 1.31.	2014.12.31.	2015. 1. 9.	30,185,258
33	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 4.16.	19,039,153
34	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.21.	2015. 3.26.	1,662,976
35	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 2. 2.	41,142,213
36	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 2. 2.	8,814,879
37	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 3. 4.	8,900,726
38	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 2.24.	1,059,440
39	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 2. 2.	42,157,710
40	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 3. 4.	384,272,161
41	“	2015년 1월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 2. 2.	296,386,273
42	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 3. 3.	221,347,789
43	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 1.30.	103,942,293
44	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 1.30.	189,626,522
45	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 1.30.	103,212,576
46	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 2.28.	17,796,576
47	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 3. 4.	1,593,242
48	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 3.31.	82,045,198
49	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 3.31.	3,220,800
50	“	2015년 2월 판촉행사 약정서	2015. 2. 1. ~2015. 2.28.	2015. 1.30.	2015. 3.31.	2,337,000
51	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3.30.	61,492,300
52	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3.30.	601,590
53	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3.25.	3,719,754
54	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.17.	2015. 3.31.	8,135,988

55	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.17.	2015. 3.31.	3,334,500
56	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 4.	81,263,903
57	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 2.	10,561,200
58	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 2.	153,164,340
59	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 4.	48,783,565
60	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 2.	6,618,560
61	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 4.	31,133,288
62	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 2.	6,913,736
63	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 4.	62,091,685
64	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.28.	2015. 3. 4.	76,560
65	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.28.	2015. 3. 4.	71,048,184
66	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.28.	2015. 3.31.	10,426,725
67	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.28.	2015. 3. 4.	2,153,275
68	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 5.	25,223,555
69	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 3.	35,823,218
70	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 4.	2,540,227
71	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.17.	2015. 4.14.	832,755
72	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 3.	29,509,425
73	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 6.	103,584,042
74	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3. 4.	35,841,961
75	“	2015년 3월 판촉행사 약정서	2015. 3. 1. ~2015. 3.31.	2015. 2.27.	2015. 3.26.	7,337,696
76	“	2015년 1월 판촉행사약정서	2015. 1. 1. ~2015. 2. 1.	2014.12.31.	2015. 1. 7.	13,826,300
합 계						4,955,456,684

<별지 5> 판촉비용의 50%를 초과하여 부담시킨 내역

(단위: 원, %)

연번	판촉행사 기간	납품업자명	판촉 행사 유형	판촉비용 부담액			A 분률	납품업자 50%초과 부담액
				납품업자 부담액(A)	피심인 부담액(B)	총비용		
1	2014년1월	남양유업	2+1	338,568,009	286,963,911	625,531,920	54.1	25,802,049
2	2014년1월	푸르밀	2+1	98,179,270	89,201,730	187,381,000	52.4	4,488,770
3	2014년1월	빙그레	2+1	153,136,482	151,329,878	304,466,360	50.3	903,302
4	2014년1월	매일유업	2+1등	319,265,944	270,412,896	589,678,840	54.1	24,426,524
5	2014년1월	서울우유협동조합	2+1	153,146,898	139,567,542	292,714,440	52.3	6,789,678
6	2014년1월	동원F&B	2+1	164,523,785	136,895,495	301,419,280	54.6	13,814,145
7	2014년1월	롯데제과	2+1등	223,918,342	204,273,527	428,191,870	52.3	9,822,408
8	2014년1월	크라운제과	2+1등	61,114,452	58,943,215	120,057,667	50.9	1,085,619
9	2014년1월	오리온	2+1등	122,261,062	117,351,770	239,612,832	51.0	2,454,646
10	2014년1월	해태제과	2+1	49,570,520	45,087,740	94,658,260	52.4	2,241,390
11	2014년1월	농심	2+1	49,829,795	42,336,825	92,166,620	54.1	3,746,485
12	2014년1월	해광	2+1	6,976,560	6,285,620	13,262,180	52.6	345,470
13	2014년1월	롯데제과	2+1	153,886,318	143,597,062	297,483,380	51.7	5,144,628
14	2014년1월	오리온	2+1	92,549,316	85,993,544	178,542,860	51.8	3,277,886
15	2014년1월	일신국제무역	2+1	6,482,532	6,294,848	12,777,380	50.7	93,842
16	2014년1월	한국로투스주식회사	2+1	25,067,778	21,753,262	46,821,040	53.5	1,657,258
17	2014년1월	제니코	2+1	55,889,341	42,818,399	98,707,740	56.6	6,535,471
18	2014년1월	새롬에프앤	2+1	3,825,920	2,410,660	6,236,580	61.3	707,630
19	2014년1월	오뚜기	할인	51,202,152	21,366,128	72,568,280	70.6	14,918,012
20	2014년1월	오뚜기	할인	38,176,686	36,057,034	74,233,720	51.4	1,059,826
21	2014년1월	오뚜기	2+1	74,314,111	65,283,059	139,597,170	53.2	4,515,526
22	2014년1월	롯데칠성음료	1+1	51,564,970	32,570,590	84,135,560	61.3	9,497,190
23	2014년1월	씨즈커피코리아	2+1	22,281,860	19,043,500	41,325,360	53.9	1,619,180
24	2014년1월	유한킴벌리	1+1	106,944,384	85,132,056	192,076,440	55.7	10,906,164
25	2014년2월	매일유업	2+1	514,641,041	424,893,519	939,534,560	54.8	44,873,761
26	2014년2월	동원F&B	2+1	23,678,935	21,198,845	44,877,780	52.8	1,240,045
27	2014년2월	빙그레	2+1	90,551,866	85,730,045	176,281,910	51.4	2,410,911
28	2014년2월	서울우유협동조합	2+1	163,021,924	149,782,126	312,804,050	52.1	6,619,899
29	2014년2월	남양유업	2+1	93,330,140	91,550,090	184,880,230	50.5	890,025
30	2014년2월	남양유업	2+1	656,556,692	557,214,228	1,213,770,920	54.1	49,671,232
31	2014년2월	풀무원식품	2+1	15,442,303	14,461,777	29,904,080	51.6	490,263
32	2014년2월	해태제과	2+1	49,570,520	45,008,010	94,578,530	52.4	2,281,255
33	2014년2월	오리온	2+1	98,932,046	82,478,188	181,410,233	54.5	8,226,929
34	2014년2월	롯데제과	2+1	94,677,829	82,134,361	176,812,190	53.5	6,271,734
35	2014년2월	델리팜상사	2+1	22,463,956	18,442,424	40,906,380	54.9	2,010,766
36	2014년2월	매크로통상	2+1	9,549,600	9,251,980	18,801,580	50.8	148,810
37	2014년2월	농심	2+1	19,263,450	18,195,130	37,458,580	51.4	534,160

38	2014년2월	한국마즈유한회사	2+1등	32,769,072	25,095,388	57,864,460	56.6	3,836,842
39	2014년2월	롯데제과	2+1	209,171,061	175,147,236	384,318,297	54.4	17,011,913
40	2014년2월	오리온	2+1	96,672,672	92,488,088	189,160,760	51.1	2,092,292
41	2014년2월	크라운제과	2+1	45,343,976	42,557,854	87,901,830	51.6	1,393,061
42	2014년2월	크라운제과	2+1	46,849,608	36,120,772	82,970,380	56.5	5,364,418
43	2014년2월	한국로투스주식회사	2+1	28,042,520	25,012,270	53,054,790	52.9	1,515,125
44	2014년2월	본아이에프	할인	16,165,490	14,919,270	31,084,760	52.0	623,110
45	2014년2월	오뚜기	1+1등	118,619,308	93,276,452	211,895,760	56.0	12,671,428
46	2014년2월	매일유업	2+1	18,935,694	17,304,696	36,240,390	52.3	815,499
47	2014년2월	제니코	2+1	17,929,185	13,555,095	31,484,280	56.9	2,187,045
48	2014년2월	오뚜기	2+1등	65,062,857	61,445,703	126,508,560	51.4	1,808,577
49	2014년2월	롯데칠성음료	1+1	51,564,970	32,547,810	84,112,780	61.3	9,508,580
50	2014년2월	유한킴벌리	1+1	130,578,009	105,812,341	236,390,350	55.2	12,382,834
51	2014년2월	피죤	1+1	16,731,995	14,366,785	31,098,780	53.8	1,182,605
52	2014년3월	빙그레	2+1	323,294,026	262,882,975	586,177,000	55.2	30,205,526
53	2014년3월	썬퓨어	2+1	9,234,480	9,009,730	18,244,210	50.6	112,375
54	2014년3월	남양유업	2+1	750,114,332	624,269,505	1,374,383,837	54.6	62,922,414
55	2014년3월	동원F&B	2+1	196,345,660	160,955,010	357,300,670	55.0	17,695,325
56	2014년3월	푸르밀	2+1	75,011,920	69,310,520	144,322,440	52.0	2,850,700
57	2014년3월	매일유업	2+1	278,662,651	228,252,089	506,914,740	55.0	25,205,281
58	2014년3월	롯데제과	2+1등	415,678,300	358,868,390	774,546,690	53.7	28,404,955
59	2014년3월	해태제과	2+1등	46,745,850	44,944,458	91,690,308	51.0	900,696
60	2014년3월	오리온	2+1	186,775,999	161,683,511	348,459,510	53.6	12,546,244
61	2014년3월	크라운제과	2+1등	95,529,159	86,967,839	182,496,998	52.3	4,280,660
62	2014년3월	엠큐네트웍스	2+1	22,290,225	16,527,695	38,817,920	57.4	2,881,265
63	2014년3월	해광	2+1	65,143,150	49,044,980	114,188,130	57.0	8,049,085
64	2014년3월	농심	2+1	13,309,900	13,200,520	26,510,420	50.2	54,690
65	2014년3월	농심	2+1등	116,771,030	27,544,520	144,315,550	80.9	44,613,255
66	2014년3월	한국마즈유한회사	2+1등	59,948,422	49,332,968	109,281,390	54.9	5,307,727
67	2014년3월	한국로투스주식회사	2+1	13,633,320	12,758,890	26,392,210	51.7	437,215
68	2014년3월	델리팜상사	2+1등	50,675,133	41,830,317	92,505,450	54.8	4,422,408
69	2014년3월	샘표	2+1	7,259,200	6,744,610	14,003,810	51.8	257,295
70	2014년3월	동원F&B	2+1	37,742,094	35,516,136	73,258,230	51.5	1,112,979
71	2014년3월	오뚜기	2+1등	85,470,906	65,520,504	150,991,410	56.6	9,975,201
72	2014년3월	씨제이제일제당	할인	15,981,090	10,552,420	26,533,510	60.2	2,714,335
73	2014년3월	동서식품	2+1	12,372,600	10,761,610	23,134,210	53.5	805,495
74	2014년3월	롯데칠성음료	1+1	46,732,700	30,555,720	77,288,420	60.5	8,088,490
75	2014년3월	오뚜기	할인	25,777,432	24,049,178	49,826,610	51.7	864,127
76	2014년3월	농심	2+1	14,076,768	11,055,442	25,132,210	56.0	1,510,663
77	2014년3월	유한킴벌리	1+1	242,945,268	195,091,322	438,036,590	55.5	23,926,973
78	2014년3월	동아제약	1+1	32,854,140	28,374,880	61,229,020	53.7	2,239,630

79	2014년3월	아모레퍼시픽	1+1	61,927,872	61,299,678	123,227,550	50.3	314,097
80	2014년3월	한국존슨앤드존슨판매	1+1	11,305,080	10,052,530	21,357,610	52.9	626,275
81	2014년4월	남양유업	2+1	353,621,445	310,600,785	664,222,230	53.2	21,510,330
82	2014년4월	빙그레	2+1	321,682,397	261,347,923	583,030,320	55.2	30,167,237
83	2014년4월	푸르밀	2+1등	180,282,636	164,587,894	344,870,530	52.3	7,847,371
84	2014년4월	풀무원식품	2+1	52,177,980	38,667,800	90,845,780	57.4	6,755,090
85	2014년4월	서울우유협동조합	2+1	68,949,006	62,188,464	131,137,470	52.6	3,380,271
86	2014년4월	현대내츄럴	2+1	18,572,400	18,501,690	37,074,090	50.1	35,355
87	2014년4월	동원F&B	2+1	75,686,546	75,572,294	151,258,840	50.0	57,126
88	2014년4월	매일유업	2+1	359,229,254	284,958,796	644,188,050	55.8	37,135,229
89	2014년4월	크라운제과	2+1	114,453,311	93,279,969	207,733,280	55.1	10,586,671
90	2014년4월	롯데제과	2+1	525,793,301	454,373,535	980,166,837	53.6	35,709,883
91	2014년4월	해태제과	2+1	53,000,716	47,049,914	100,050,630	53.0	2,975,401
92	2014년4월	오리온	2+1등	229,646,865	199,636,182	429,283,047	53.5	15,005,342
93	2014년4월	한국마즈유한회사	2+1등	22,561,200	16,824,470	39,385,670	57.3	2,868,365
94	2014년4월	삼립식품	2+1	50,430,663	40,068,597	90,499,260	55.7	5,181,033
95	2014년4월	델리팜상사	2+1등	59,124,250	52,790,920	111,915,170	52.8	3,166,665
96	2014년4월	동원F&B	증정등	23,342,028	18,109,512	41,451,540	56.3	2,616,258
97	2014년4월	금성	2+1	16,704,750	13,506,040	30,210,790	55.3	1,599,355
98	2014년4월	동원F&B	2+1	36,029,275	33,948,395	69,977,670	51.5	1,040,440
99	2014년4월	롯데칠성음료	1+1	46,732,700	30,467,080	77,199,780	60.5	8,132,810
100	2014년4월	오뚜기	할인	18,471,745	18,261,615	36,733,360	50.3	105,065
101	2014년4월	아모레퍼시픽	1+1	12,449,305	11,626,085	24,075,390	51.7	411,610
102	2014년4월	유한킴벌리	1+1	77,657,912	62,351,709	140,009,620	55.5	7,653,102
103	2014년4월	엠큐네트웍스	1+1	6,500,032	5,835,458	12,335,490	52.7	332,287
104	2014년5월	거림아이엔티	2+1	20,547,000	16,268,180	36,815,180	55.8	2,139,410
105	2014년5월	하이트진로음료	1+1	16,962,155	16,160,975	33,123,130	51.2	400,590
106	2014년5월	매일유업	2+1	429,677,374	414,343,126	844,020,500	50.9	7,667,124
107	2014년5월	빙그레	2+1	245,800,946	240,666,854	486,467,800	50.5	2,567,046
108	2014년5월	삼립식품	2+1	41,100,462	36,271,878	77,372,340	53.1	2,414,292
109	2014년5월	델리팜상사	2+1	25,058,187	22,493,773	47,551,960	52.7	1,282,207
110	2014년5월	엠큐네트웍스	2+1	55,040,100	44,670,620	99,710,720	55.2	5,184,740
111	2014년5월	씨제이제일제당	2+1등	46,274,546	45,210,954	91,485,500	50.6	531,796
112	2014년5월	롯데칠성음료	1+1	45,889,910	32,610,950	78,500,860	58.5	6,639,480
113	2014년5월	유한킴벌리	1+1	120,685,073	103,922,078	224,607,150	53.7	8,381,498
114	2014년6월	하이트진로음료	1+1	23,208,955	21,675,515	44,884,470	51.7	766,720
115	2014년6월	매일유업	2+1	521,285,345	500,477,135	1,021,762,480	51.0	10,404,105
116	2014년6월	남양유업	2+1	821,610,286	784,504,441	1,606,114,727	51.2	18,552,923
117	2014년6월	빙그레	2+1	327,169,883	308,267,970	635,437,853	51.5	9,450,957
118	2014년6월	해태제과	2+1	105,105,536	100,459,374	205,564,910	51.1	2,323,081
119	2014년6월	해광	2+1	13,358,208	13,020,512	26,378,720	50.6	168,848

120	2014년6월	동원F&B	증정등	28,635,840	18,872,450	47,508,290	60.3	4,881,695
121	2014년6월	한양식품	2+1	44,660,480	30,841,440	75,501,920	59.2	6,909,520
122	2014년6월	씨제이제일제당	2+1등	68,759,524	63,305,426	132,064,950	52.1	2,727,049
123	2014년6월	풀무원식품	1+1	143,257,610	103,523,270	246,780,880	58.1	19,867,170
124	2014년6월	동원F&B	1+1	76,394,470	67,073,050	143,467,520	53.2	4,660,710
125	2014년6월	제니코	할인	36,145,831	30,100,819	66,246,650	54.6	3,022,506
126	2014년6월	오뚜기	2+1등	47,121,171	44,234,839	91,356,010	51.6	1,443,166
127	2014년6월	농심	2+1등	171,760,602	130,574,438	302,335,040	56.8	20,593,082
128	2014년6월	롯데칠성음료	1+1	38,876,480	29,136,160	68,012,640	57.2	4,870,160
129	2014년6월	유한킴벌리	1+1	276,409,972	245,684,488	522,094,460	52.9	15,362,742
130	2014년6월	동아제약	1+1	36,428,130	34,110,890	70,539,020	51.6	1,158,620
131	2014년7월	매일유업	2+1	1,292,141,922	1,107,993,351	2,400,135,273	53.8	92,074,285
132	2014년7월	풀무원식품	2+1	60,013,981	56,251,479	116,265,460	51.6	1,881,251
133	2014년7월	빙그레	2+1	106,328,244	103,160,806	209,489,050	50.8	1,583,719
134	2014년7월	농심	2+1등	51,833,253	46,983,727	98,816,980	52.5	2,424,763
135	2014년7월	델리팜상사	1+1	17,116,233	15,007,757	32,123,990	53.3	1,054,238
136	2014년7월	동원F&B	2+1	23,937,021	23,189,369	47,126,390	50.8	373,826
137	2014년7월	농심	2+1등	166,351,585	131,508,635	297,860,220	55.8	17,421,475
138	2014년7월	오뚜기	2+1등	66,827,148	66,019,012	132,846,160	50.3	404,068
139	2014년7월	유한킴벌리	1+1등	186,929,768	185,217,852	372,147,620	50.2	855,958
140	2014년7월	유한킴벌리	1+1	86,566,830	75,064,740	161,631,570	53.6	5,751,045
141	2014년7월	피죤	1+1	10,529,820	10,363,370	20,893,190	50.4	83,225
142	2014년8월	하이트진로음료	1+1	24,801,960	19,699,920	44,501,880	55.7	2,551,020
143	2014년8월	빙그레	2+1	266,797,989	263,000,291	529,798,280	50.4	1,898,849
144	2014년8월	매일유업	2+1	821,629,110	776,587,970	1,598,217,080	51.4	22,520,570
145	2014년8월	오뚜기	2+1등	107,652,697	105,832,287	213,484,984	50.4	910,205
146	2014년8월	씨제이제일제당	2+1등	53,030,436	49,390,234	102,420,670	51.8	1,820,101
147	2014년8월	제니코	2+1	75,832,944	61,301,443	137,134,387	55.3	7,265,751
148	2014년8월	롯데칠성음료	1+1	31,400,115	27,991,645	59,391,760	52.9	1,704,235
149	2014년8월	피죤	1+1	10,265,080	10,209,000	20,474,080	50.1	28,040
150	2014년8월	유한킴벌리	1+1	194,341,446	184,463,934	378,805,380	51.3	4,938,756
151	2014년8월	유한킴벌리	1+1	93,058,510	80,075,730	173,134,240	53.7	6,491,390
152	2014년9월	남양유업	2+1	520,826,937	512,866,503	1,033,693,440	50.4	3,980,217
153	2014년9월	매일유업	2+1	1,043,424,569	961,272,218	2,004,696,787	52.0	41,076,176
154	2014년9월	빙그레	2+1	274,756,280	274,230,340	548,986,620	50.0	262,970
155	2014년9월	정식품	2+1등	92,109,499	77,070,141	169,179,640	54.4	7,519,679
156	2014년9월	한국마즈	2+1등	39,728,903	35,938,177	75,667,080	52.5	1,895,363
157	2014년9월	롯데푸드	2+1등	126,212,013	94,543,267	220,755,280	57.2	15,834,373
158	2014년9월	오뚜기	2+1등	109,328,323	107,618,022	216,946,345	50.4	855,151
159	2014년9월	동원F&B	2+1	41,090,678	40,775,242	81,865,920	50.2	157,718
160	2014년9월	농심	2+1	75,632,934	63,864,206	139,497,140	54.2	5,884,364
161	2014년9월	유한킴벌리	1+1	76,628,007	67,339,173	143,967,180	53.2	4,644,417

162	2014년10월	매일유업	2+1등	572,940,092	561,867,188	1,134,807,280	50.5	5,536,452
163	2014년10월	서울유유협동조합	2+1	69,387,518	68,854,142	138,241,660	50.2	266,688
164	2014년10월	남양유업	2+1	632,602,017	610,991,083	1,243,593,100	50.9	10,805,467
165	2014년10월	풀무원식품	2+1	95,549,792	92,305,428	187,855,220	50.9	1,622,182
166	2014년10월	빙그레	2+1	92,147,328	86,709,152	178,856,480	51.5	2,719,088
167	2014년10월	해태제과	2+1	171,297,164	151,156,916	322,454,080	53.1	10,070,124
168	2014년10월	한국마즈	2+1	21,845,943	20,510,497	42,356,440	51.6	667,723
169	2014년10월	롯데푸드	2+1등	137,676,757	102,989,503	240,666,260	57.2	17,343,627
170	2014년10월	오뚜기	증정등	114,621,467	107,387,927	222,009,394	51.6	3,616,770
171	2014년10월	농심	2+1등	103,053,886	83,764,884	186,818,770	55.2	9,644,501
172	2014년10월	웰크론헬스케어	1+1	11,732,994	11,694,326	23,427,320	50.1	19,334
173	2014년10월	유한킴벌리	1+1	82,621,272	71,922,388	154,543,660	53.5	5,349,442
174	2014년10월	유한킴벌리	1+1	67,681,310	61,051,150	128,732,460	52.6	3,315,080
175	2014년11월	매일유업	2+1등	372,065,109	344,519,341	716,584,450	51.9	13,772,884
176	2014년11월	남양유업	2+1등	398,404,236	355,426,514	753,830,750	52.9	21,488,861
177	2014년11월	델리팜상사	2+1	32,356,633	28,840,467	61,197,100	52.9	1,758,083
178	2014년11월	엠큐네트웍스	2+1	60,323,805	57,097,795	117,421,600	51.4	1,613,005
179	2014년11월	해태제과	2+1	142,309,489	125,618,861	267,928,350	53.1	8,345,314
180	2014년11월	경남제약	1+1	42,451,255	37,303,095	79,754,350	53.2	2,574,080
181	2014년11월	델리팜상사	1+1	34,668,255	27,258,095	61,926,350	56.0	3,705,080
182	2014년11월	농심	2+1	51,122,513	49,543,537	100,666,050	50.8	789,488
183	2014년11월	롯데푸드	2+1등	108,602,530	60,888,970	169,491,500	64.1	23,856,780
184	2014년11월	씨제이제일제당	할인	21,430,860	15,623,690	37,054,550	57.8	2,903,585
185	2014년11월	제니코	2+1	27,708,944	26,624,856	54,333,800	51.0	542,044
186	2014년11월	유한킴벌리	1+1	39,414,558	37,394,342	76,808,900	51.3	1,010,108
187	2014년11월	유한킴벌리	1+1	94,009,929	80,568,821	174,578,750	53.8	6,720,554
188	2014년12월	남양유업	2+1등	410,360,119	381,236,821	791,596,940	51.8	14,561,649
189	2014년12월	빙그레	2+1	101,803,462	98,711,838	200,515,300	50.8	1,545,812
190	2014년12월	거림아이엔티	2+1	13,287,000	12,096,180	25,383,180	52.3	595,410
191	2014년12월	농심	2+1	151,297,304	131,435,396	282,732,700	53.5	9,930,954
192	2014년12월	오리온	2+1	289,693,270	283,052,550	572,745,820	50.6	3,320,360
193	2014년12월	한국마즈	2+1	17,214,639	16,066,541	33,281,180	51.7	574,049
194	2014년12월	오뚜기	할인	88,042,385	75,275,755	163,318,140	53.9	6,383,315
195	2014년12월	농심	2+1등	79,701,663	66,672,957	146,374,620	54.5	6,514,353
196	2014년12월	유한킴벌리	1+1	94,594,407	81,075,233	175,669,640	53.8	6,759,587
197	2014년12월	웰크론헬스케어	1+1	14,067,030	13,424,650	27,491,680	51.2	321,190
198	2015년1월	매일유업	2+1	622,136,474	604,560,926	1,226,697,400	50.7	8,787,774
199	2015년1월	농심	2+1등	116,760,972	108,966,328	225,727,300	51.7	3,897,322
200	2015년1월	새롬에프앤	2+1	5,157,333	4,876,513	10,033,847	51.4	140,410
201	2015년2월	매일유업	2+1	166,663,975	160,516,325	327,180,300	50.9	3,073,825
202	2015년2월	엠큐네트웍스㈜	2+1	55,287,126	54,589,974	109,877,100	50.3	348,576
203	2015년2월	농심	2+1	67,634,683	58,717,517	126,352,200	53.5	4,458,583

204	2015년2월	유한킴벌리㈜	1+1	44,596,287	40,197,913	84,794,200	52.6	2,199,187
205	2015년3월	매일유업	2+1	753,264,365	712,465,675	1,465,730,040	51.4	20,399,345
206	2015년3월	오리온	2+1	278,344,011	275,779,949	554,123,960	50.2	1,282,031
207	2015년3월	엠큐네트웍스㈜	할인	81,263,903	49,469,457	130,733,360	62.2	15,897,223
208	2015년3월	농심	2+1	89,732,801	88,161,939	177,894,740	50.4	785,431
209	2015년3월	한국마즈(유)	2+1등	54,273,606	54,090,894	108,364,500	50.1	91,356
210	2015년3월	씨제이제일제당식품	2+1	41,233,466	31,834,274	73,067,740	56.4	4,699,596
211	2015년3월	농심	2+1등	133,852,312	104,082,398	237,934,710	56.3	14,884,957
212	2015년3월	동원에프앤비	할인	4,252,092	3,580,648	7,832,740	54.3	335,722
213	2015년3월	유한킴벌리㈜	1+1	124,154,535	116,695,965	240,850,500	51.5	3,729,285
214	2015년4월	매일유업	2+1	1,128,861,107	1,086,316,863	2,215,177,970	51.0	21,272,122
215	2015년4월	농심	2+1	46,042,033	45,316,337	91,358,370	50.4	362,848
216	2015년4월	델리팜	1+1	74,186,415	68,734,665	142,921,080	51.9	2,725,875
217	2015년4월	농심	2+1	57,576,790	54,838,080	112,414,870	51.2	1,369,355
218	2015년4월	한국마즈	2+1	19,547,112	15,962,878	35,509,990	55.0	1,792,117
219	2015년4월	롯데리아	증정	34,810,237	29,829,133	64,639,370	53.9	2,490,552
220	2015년4월	대상에프앤에프	할인	17,810,176	12,451,304	30,261,480	58.9	2,679,436
221	2015년4월	한울	할인	5,438,664	4,934,826	10,373,490	52.4	251,919
222	2015년4월	동원에프앤비	할인	5,488,455	2,203,835	7,692,290	71.4	1,642,310
223	2015년5월	㈜거림아이엔티	2+1	18,089,368	16,603,380	34,692,748	52.1	742,994
224	2015년5월	매일유업	2+1등	1,198,032,130	1,127,070,986	2,325,103,117	51.5	35,480,572
225	2015년5월	풀무원	2+1	76,427,141	66,615,419	143,042,560	53.4	4,905,861
226	2015년5월	㈜오리온	2+1	265,443,904	260,718,086	526,161,990	50.4	2,362,909
227	2015년5월	롯데리아(누뚜루)	증정	35,413,754	30,254,816	65,668,570	53.9	2,579,469
228	2015년5월	매일유업	1+1	31,932,355	27,549,635	59,481,990	53.7	2,191,360
229	2015년5월	㈜델리팜	1+1	25,409,215	20,957,975	46,367,190	54.8	2,225,620
230	2015년5월	CJ제일제당식품	2+1등	54,007,779	42,459,301	96,467,080	56.0	5,774,239
231	2015년5월	동아제약서울지점	1+1	76,712,670	74,904,000	151,616,670	50.6	904,335
232	2015년6월	씨제이헬스케어	2+1	32,308,800	31,638,573	63,947,373	50.5	335,114
233	2015년6월	엠큐네트웍스	증정	56,597,400	54,573,465	111,170,865	50.9	1,011,968
234	2015년6월	롯데리아	증정	33,376,049	29,183,570	62,559,619	53.4	2,096,240
235	2015년6월	씨제이제일제당	2+1	54,698,591	39,932,232	94,630,823	57.8	7,383,180
236	2015년6월	농심	2+1등	179,481,637	176,104,377	355,586,014	50.5	1,688,630
237	2015년6월	유한킴벌리	1+1	120,235,320	107,944,645	228,179,965	52.7	6,145,338
238	2015년6월	매일유업	2+1	686,515,661	632,749,880	1,319,265,541	52.0	26,882,890
239	2015년6월	해광	1+1	18,122,076	16,408,597	34,530,673	52.5	856,740
240	2015년7월	남양유업	2+1등	901,566,671	875,986,117	1,777,552,788	50.7	12,790,277
241	2015년7월	매일유업	2+1	761,838,018	724,135,778	1,485,973,796	51.3	18,851,120
242	2015년7월	동원F&B	2+1	190,736,160	187,324,512	378,060,672	50.5	1,705,824

243	2015년7월	매일유업(상온)	2+1	25,156,980	22,543,788	47,700,768	52.7	1,306,596
244	2015년7월	㈜오리온	2+1	271,443,106	265,883,772	537,326,878	50.5	2,779,667
245	2015년7월	한국하겐다즈	할인	44,172,180	35,124,300	79,296,480	55.7	4,523,940
246	2015년7월	씨제이제일제당식품	2+1	79,770,578	69,415,194	149,185,772	53.5	5,177,692
247	2015년7월	롯데푸드(빙과)	2+1	58,255,060	43,223,276	101,478,336	57.4	7,515,892
248	2015년7월	유한킴벌리	1+1	138,409,441	131,095,535	269,504,976	51.4	3,656,953
249	2015년8월	매일유업	2+1	1,536,290,361	1,424,072,299	2,960,362,660	51.9	56,109,031
250	2015년8월	㈜오리온	2+1	312,597,100	306,008,980	618,606,080	50.5	3,294,060
251	2015년8월	매일유업(상온)	2+1	27,791,610	24,585,010	52,376,620	53.1	1,603,300
252	2015년8월	씨제이제일제당식품	2+1등	105,783,666	98,118,554	203,902,220	51.9	3,832,556
253	2015년8월	유한킴벌리㈜	1+1	146,478,258	127,705,042	274,183,300	53.4	9,386,608
254	2015년8월	동아제약서울지점	2+1등	67,782,420	67,426,060	135,208,480	50.1	178,180
255	2015년9월	매일유업	2+1	1,616,169,719	1,486,511,381	3,102,681,100	52.1	64,829,169
256	2015년9월	오리온	2+1등	353,594,747	342,855,720	696,450,467	50.8	5,369,514
257	2015년9월	매일유업	2+1	21,479,334	19,246,366	40,725,700	52.7	1,116,484
258	2015년9월	초코사이버	2+1	21,487,284	21,345,016	42,832,300	50.2	71,134
259	2015년9월	엠큐네트웍스	2+1	66,440,103	62,382,597	128,822,700	51.6	2,028,753
260	2015년9월	오뚜기	2+1	29,643,201	28,652,699	58,295,900	50.8	495,251
261	2015년9월	농심	2+1등	107,229,741	103,978,909	211,208,650	50.8	1,625,416
262	2015년9월	유한킴벌리	2+1	83,413,490	77,091,377	160,504,867	52.0	3,161,057
263	2015년10월	오뚜기	2+1	101,527,966	89,263,798	190,791,764	53.2	6,132,084
264	2015년10월	농심	2+1	136,171,704	102,100,686	238,272,390	57.1	17,035,509
265	2015년10월	유한킴벌리	1+1	117,100,813	102,162,539	219,263,352	53.4	7,469,137
266	2015년10월	오리온제과	2+1	453,185,261	432,986,562	886,171,823	51.1	10,099,350
267	2015년10월	제너럴밀스코리아	할인	20,533,480	20,324,808	40,858,288	50.3	104,336
268	2015년10월	농심	2+1	82,944,105	77,015,647	159,959,752	51.9	2,964,229
269	2015년10월	델리팜	1+1	85,237,320	78,416,056	163,653,376	52.1	3,410,632
270	2015년10월	풀무원	2+1	92,887,020	82,313,720	175,200,740	53.0	5,286,650
271	2015년10월	매일유업	2+1	906,975,585	856,423,763	1,763,399,348	51.4	25,275,911
272	2015년10월	남양유업	2+1	537,892,808	531,913,296	1,069,806,104	50.3	2,989,756
273	2015년10월	풀무원샘물	할인	6,681,528	6,123,060	12,804,588	52.2	279,234
274	2015년11월	농심	2+1등	175,370,783	125,804,850	301,175,633	58.2	24,782,966
275	2015년11월	유한킴벌리	1+1등	95,326,076	90,125,069	185,451,145	51.4	2,600,504
276	2015년11월	해태제과	2+1	78,191,950	76,884,064	155,076,014	50.4	653,943
277	2015년11월	롯데리아(빙과)	증정	29,066,804	27,306,203	56,373,007	51.6	880,301
278	2015년11월	오리온제과	2+1	360,809,253	340,152,353	700,961,606	51.5	10,328,450
279	2015년11월	마즈코리아	2+1	18,981,928	16,342,841	35,324,769	53.7	1,319,544
280	2015년11월	남양유업	2+1	760,542,027	756,817,603	1,517,359,630	50.1	1,862,212
281	2015년12월	해태제과	2+1	89,666,109	79,134,591	168,800,700	53.1	5,265,759
282	2015년12월	크라운제과	2+1	69,129,518	66,684,032	135,813,550	50.9	1,222,743
283	2015년12월	델리팜	2+1	26,615,151	25,644,749	52,259,900	50.9	485,201

284	2015년12월	엠큐네트웍스	할인	64,321,768	32,924,982	97,246,750	66.1	15,698,393
285	2015년12월	오리온	2+1	222,781,864	215,264,386	438,046,250	50.9	3,758,739
286	2015년12월	마즈코리아	2+1	57,294,978	56,389,422	113,684,400	50.4	452,778
287	2015년12월	농심	2+1등	143,783,575	118,110,225	261,893,800	54.9	12,836,675
288	2015년12월	정식품	2+1등	132,772,195	91,548,988	224,321,183	59.2	20,611,604
289	2015년12월	피죤	1+1	13,994,925	13,209,625	27,204,550	51.4	392,650
290	2015년12월	유한킴벌리	1+1등	114,200,764	101,743,036	215,943,800	52.9	6,228,864
291	2016년1월	씨제이제일제당	2+1	114,606,831	98,623,886	213,230,717	53.7	7,991,472
292	2016년1월	농심	2+1등	266,776,555	200,569,745	467,346,300	57.1	33,103,405
293	2016년1월	한국로투스	2+1	49,844,585	49,177,955	99,022,540	50.3	333,315
294	2016년1월	매일유업(상온)	1+1	82,631,640	66,296,780	148,928,420	55.5	8,167,430
295	2016년1월	농심	2+1	20,275,940	17,732,080	38,008,020	53.3	1,271,930
296	2016년1월	오리온	2+1	273,247,526	261,027,334	534,274,860	51.1	6,110,096
297	2016년1월	엠큐리테일	1+1	37,441,800	33,202,240	70,644,040	53.0	2,119,780
298	2016년1월	농심	2+1등	130,923,946	120,399,854	251,323,800	52.1	5,262,046
299	2016년1월	동원에프엔비덴마크	2+1	201,874,368	198,440,912	400,315,280	50.4	1,716,728
300	2016년1월	매일유업	2+1	767,522,803	753,535,151	1,521,057,953	50.5	6,993,826
301	2016년2월	씨제이제일제당	2+1	121,006,328	104,478,775	225,485,103	53.7	8,263,776
302	2016년2월	농심	2+1등	135,993,964	109,726,808	245,720,772	55.3	13,133,578
303	2016년2월	오뚜기	2+1	43,741,103	43,047,643	86,788,746	50.4	346,730
304	2016년2월	피죤	1+1	14,996,567	13,958,134	28,954,701	51.8	519,216
305	2016년2월	델리팜	2+1등	103,901,050	98,294,342	202,195,392	51.4	2,803,354
306	2016년2월	한국하겐다즈	증정	52,976,420	43,437,730	96,414,150	54.9	4,769,345
307	2016년2월	엠큐리테일	1+1	46,147,964	39,280,336	85,428,300	54.0	3,433,814
308	2016년2월	한국로투스	1+1	230,540,602	167,100,658	397,641,260	58.0	31,719,972
309	2016년2월	롯데제과	2+1	606,914,134	602,908,915	1,209,823,049	50.2	2,002,610
310	2016년3월	롯데제과	2+1	189,415,574	188,303,154	377,718,728	50.1	556,210
311	2016년3월	농심	2+1	94,610,118	92,093,502	186,703,621	50.7	1,258,308
312	2016년3월	엠큐네트웍스	2+1	138,854,054	105,264,633	244,118,687	56.9	16,794,710
313	2016년3월	크라운제과	2+1	81,143,291	79,517,794	160,661,085	50.5	812,749
314	2016년3월	해태제과	2+1	24,169,424	20,917,873	45,087,297	53.6	1,625,775
315	2016년3월	농심	2+1등	137,224,688	135,931,328	273,156,015	50.2	646,680
316	2016년3월	한국로투스	2+1	51,377,600	50,584,995	101,962,595	50.4	396,303
317	2016년3월	풀무원	2+1	95,536,354	85,135,234	180,671,587	52.9	5,200,560
318	2016년3월	농심	2+1등	204,112,209	174,577,368	378,689,577	53.9	14,767,420
319	2016년4월	풀무원	2+1	115,365,924	99,095,609	214,461,533	53.8	8,135,158
320	2016년4월	유한킴벌리	2+1등	138,550,946	127,991,454	266,542,400	52.0	5,279,746
321	2016년4월	오뚜기	2+1등	111,850,755	111,536,145	223,386,900	50.1	157,305
322	2016년4월	델리팜	2+1	29,359,690	27,794,110	57,153,800	51.4	782,790
323	2016년4월	농심	2+1등	144,929,027	127,644,756	272,573,783	53.2	8,642,136
324	2016년4월	오리온	2+1	363,683,657	334,981,226	698,664,883	52.1	14,351,216
325	2016년4월	롯데제과	2+1	208,053,157	207,266,443	415,319,600	50.1	393,357

326	2016년4월	크라운	2+1	63,614,720	62,083,780	125,698,500	50.6	765,470
327	2016년4월	해태	2+1	33,219,738	31,472,762	64,692,500	51.4	873,488
328	2016년4월	한국마즈	2+1	32,225,101	31,748,099	63,973,200	50.4	238,501
329	2016년4월	농심	1+1	57,554,112	46,707,988	104,262,100	55.2	5,423,062
330	2016년5월	농심	2+1	220,183,519	195,421,611	415,605,130	53.0	12,380,954
331	2016년6월	유한킴벌리	1+1등	149,294,965	148,411,335	297,706,300	50.1	441,815
332	2016년6월	경남제약	1+1	43,612,899	42,175,201	85,788,100	50.8	718,849
333	2016년6월	농심	2+1등	223,219,577	208,628,723	431,848,300	51.7	7,295,427
334	2016년7월	농심	2+1등	185,147,531	170,160,159	355,307,690	52.1	7,493,686
335	2016년8월	농심	2+1등	217,832,377	194,667,263	412,499,640	52.8	11,582,557
336	2016년10월	팔도	2+1	83,827,829	80,580,251	164,408,080	51.0	1,623,789
337	2016년10월	농심	2+1등	156,675,929	146,839,071	303,515,000	51.6	4,918,429
338	2016년10월	삼양	2+1	87,972,499	87,408,781	175,381,280	50.2	281,859
합계				51,974,607,534	47,191,612,893	99,166,220,427	52.4	2,391,497,321